039.186.442-43.103456

CAVEIRA

02

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 2025

SIMULADO COMPLETO

Provas Objetivas e Discursivas Comentado

“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.”

Henry Ford

GABARITO - 2º Simulado PRF - 2025

LÍNGUA INGLESA							
1	2	3	4	5	6	7	8
C	E	E	E	C	C	C	C

LÍNGUA ESPANHOLA							
1	2	3	4	5	6	7	8
C	E	E	E	C	C	C	C

MATÉRIAS EM COMUM							
9	10	11	12	13	14	15	16
E	C	E	C	E	E	E	C
17	18	19	20	21	22	23	24
E	C	E	C	E	C	C	E
25	26	27	28	29	30	31	32
E	C	C	E	C	E	E	C
33	34	35	36	37	38	39	40
E	C	C	E	E	C	E	E
41	42	43	44	45	46	47	48
C	C	C	E	C	C	E	C
49	50	51	52	53	54	55	56
C	E	C	E	E	C	E	E
57	58	59	60	61	62	63	64
C	E	C	E	E	C	E	C
65	66	67	68	69	70	71	72
E	C	C	E	E	C	E	C
73	74	75	76	77	78	79	80
C	E	C	C	C	E	E	E
81	82	83	84	85	86	87	88
C	C	E	E	C	C	C	C
89	90	91	92	93	94	95	96
E	C	E	C	C	E	C	E
97	98	99	100	101	102	103	104
E	C	C	E	C	E	E	C
105	106	107	108	109	110	111	112
C	C	E	C	C	E	C	E
113	114	115	116	117	118	119	120
C	C	E	E	C	C	E	C

PROJETO CAVEIRA

PROVA DISCURSIVA – PROJETO CAVEIRA

TEMA 2 – PRF

TEXTO 1

Os recentes casos de violência policial em São Paulo causaram repúdio nas entidades ligadas ao tema da segurança. A Comissão Arns chegou a pedir em nota a demissão do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. Dois casos divulgados no início desta semana chamaram a atenção. O primeiro foi de um rapaz, que foi jogado da ponte por um policial militar, na Cidade Adhemar. O segundo episódio foi a morte de um rapaz, de 26 anos, que furtou produtos de limpeza em um supermercado, no Jardim Prudência. Ambos na zona sul da capital paulista. Entidades ligadas a direitos humanos cobram ações do Ministério Público estadual. O pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência (NEV), da Universidade de São Paulo, Renato Alves, afirmou que o cenário de violência policial é de "apreensão e preocupação". Para o sociólogo, formado também em psicologia, "há um recrudescimento da ação da polícia utilizando a letalidade como instrumento de trabalho". Alves exemplificou a gravidade da situação lembrando da morte de crianças ou outras pessoas "que não têm qualquer envolvimento com o mundo do crime" e acabam vitimizadas. "Enquanto isso não for enfrentado, continuaremos testemunhando tragédias que minam a confiança da sociedade nas instituições.".

AGÊNCIA BRASIL. **Entidades de direitos humanos criticam política de segurança de SP [adaptado]**. Publicado em 04/12/2024. [1]

TEXTO 2

A relação entre direitos humanos e segurança pública é um dos dilemas centrais do país, envolto por distorções promovidas a partir de uma pendularidade simplista, que oscila entre a necropolítica, de um lado, e uma espécie de comiseração, de outro, para abandonar a construção de uma urgente e indispensável política nacional de segurança pública, democrática e, sobretudo, voltada à concreção dos direitos humanos. O tema que entrelaça segurança pública e direitos humanos será definidor, nos próximos anos, da estabilidade democrática e até de nossa soberania, sob a ameaça do crime organizado, que se infiltra no Estado, nos mercados e em toda a sociedade. Na verdade, não existe dilema. A segurança do povo, sua dignidade e a viabilidade do país passam pelo mesmo caminho. É falsa a ideia de que direitos humanos e segurança estão em contradição. Tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, só há segurança pública se houver respeito aos direitos humanos; e só há respeito aos direitos humanos onde existe uma política eficiente e democrática de segurança pública. Segurança pública sem respeito aos direitos humanos é barbárie e, acrescentemos, absolutamente ineficiente; direitos humanos desacoplados de uma política de segurança pública convertem-se em discurso vazio e moralismo barato.

O GLOBO. **Direitos humanos compatíveis com segurança pública.** Publicado em 11/05/2024.[2]

Com base nas informações dos textos acima elencados e nos seus conhecimentos gerais, redija um texto dissertativo-expositivo, com até 30 linhas, considerando a seguinte temática:

DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os aspectos a seguir:

a) A relação entre direitos humanos e segurança pública;

b) O papel do policial como garantidor dos direitos fundamentais;

c) Os desafios na conciliação entre o uso da força e o respeito aos direitos humanos.

PROJETO CAVEIRA

TEMA 02 – COMENTADO – PRF

PONTO DE IGNIÇÃO

Aquecendo os motores!

Olá, **Caveira**! Pronto para treinar para a sua discursiva? O primeiro ponto para o qual você deve voltar a sua atenção é quanto ao **gênero** solicitado pela banca. Com base na sua última prova, a banca solicitou um texto com o **gênero dissertativo-expositivo,** que, aliás, vamos treinar hoje.

O gênero dissertativo-expositivo demanda que você exponha ideias sobre o tema solicitado, levando em conta os tópicos apresentados pela banca. Veja bem, **Caveira**: você não deve convencer ninguém sobre nada, mas falar, explicar e/ou apresentar exemplos, dados, citações e referências sobre um assunto determinado. O que o avaliador vai observar é o quanto você conhece sobre aquele tema específico, dentro dos recortes estabelecidos.

Ainda, **não** é obrigatório, mas é extremamente recomendado que você adote a estrutura **introdução-desenvolvimento-conclusão**, pois os examinadores também atribuem pontos ao atendimento dessa estrutura, típica da dissertação. A banca que vem desenvolvendo a sua prova aceita duas formas de apresentação:

- uma introdução geral sobre o tema e em seguida parágrafos de desenvolvimento que respondam às questões;

OU

- que o parágrafo introdutório responda ao *primeiro* quesito questionado e os demais sigam sequencialmente apresentando as respostas dos demais questionamentos solicitados.

Assim, sugerimos que, ao desenvolver suas ideias, você respeite a ordem dos tópicos apresentados pela banca, uma vez que é também a ordem que será utilizada pelo examinador para procurar a "resposta" em seu texto e porque, geralmente, é a que traz o melhor encadeamento lógico.

E aí, bora treinar?

APONTAMENTOS PRELIMINARES

Depois de aquecer os motores... aceleramos.

Nada mais justo, Caveira!

Na primeira parte dessa apresentação eu te mostrei como lidar com a estrutura de um texto dissertativo-expositivo.

Só para ajudar a memória, você vai lidar com**: introdução – desenvolvimento – conclusão**.

Agora nas linhas abaixo, você terá a chance de verificar algumas respostas possíveis para encaixar no tema proposto. Desde já, eu preciso combinar algumas coisas com você:

1. As teses e argumentos apresentados são exemplos, apenas;
2. Você não precisa concordar com nenhuma das teses/argumentos. Você é totalmente livre para desenvolver os seus! Lembre-se, contudo, de sempre embasar o seu ponto de vista.
3. Existem infindos tipos de teses e argumentos além dos apresentados aqui, e você pode usar, estes últimos, em outros tipos de teses.
4. Só mais um detalhe, futuro(a) policial! As fontes de onde retiramos as informações para elaborar os comentários estão em uma lista de links ao final deste documento para que você possa ler mais sobre os tópicos trabalhados, certo?! Para verificar, basta seguir o número ao final do parágrafo e checar com o link disponibilizado na lista.

a) A relação entre direitos humanos e segurança pública

Olá, Caveira! A relação entre direitos humanos e segurança pública é uma questão central para a manutenção de sociedades democráticas. Direitos humanos são garantias universais inerentes a todas as pessoas, assegurando sua dignidade, liberdade, igualdade e proteção contra abusos. Esses direitos estão codificados em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que estabelece a base normativa para sua aplicação em escala global, assim, com essa diretriz mais abrangente os estados internalizam os seus preceitos e criam sua legislação pátria com respeito às diretrizes. [3] Já a segurança pública, por outro lado, é a atividade estatal destinada a proteger os cidadãos contra ameaças à sua integridade física, patrimonial e moral, assegurando a ordem social e o respeito às leis. Embora possam parecer conceitos distintos, eles são profundamente interligados e mutuamente dependentes. [4]

Os direitos humanos fornecem o alicerce ético e jurídico para a atuação das forças de segurança. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reflete essa relação ao estabelecer a segurança pública como um direito social (artigo 6º) e, ao mesmo tempo, consagrar a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República (artigo 1º, inciso III). Isso significa que as ações de segurança pública devem sempre ser realizadas em conformidade com os princípios dos direitos humanos, protegendo tanto o indivíduo quanto a coletividade. A segurança pública, nesse contexto, é um meio de garantir que as pessoas possam exercer seus direitos e liberdades em um ambiente livre de violência e opressão. [5]

A interseção entre esses dois conceitos também pode ser observada no papel desempenhado pelos agentes de segurança pública. Policiais, guardas civis e demais profissionais da área têm o dever de proteger os cidadãos, mas precisam fazê-lo dentro dos limites da legalidade e do respeito aos direitos fundamentais. Instrumentos internacionais, como o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela ONU, orientam os agentes a agirem com moderação, utilizando a força apenas quando necessário e sempre de maneira proporcional. Essa abordagem garante que a segurança pública não se torne uma fonte de violação de direitos, mas sim um meio de sua efetivação.

> *Artigo 2º*
>
> No cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas.
> *Artigo 3º*
>
> Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.
>
> <u>Comentário</u>
> O emprego da força por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser excepcional. Embora se admita que estes funcionários, de acordo com as circunstâncias, possam empregar uma força razoável, de nenhuma maneira ela poderá ser utilizada de forma desproporcional ao legítimo objetivo a ser atingido. O emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema; devem-se fazer todos os esforços no sentido de restringir seu uso, especialmente contra crianças. Em geral, armas de fogo só deveriam ser utilizadas quando um suspeito oferece resistência armada ou, de algum outro modo, põe em risco vidas alheias e medidas menos drásticas são insuficientes para dominá-lo. Toda vez que uma arma de fogo for

> disparada, deve-se fazer imediatamente um relatório às autoridades competentes.[6]

No entanto, o equilíbrio entre segurança pública e direitos humanos nem sempre é fácil de alcançar. Em situações de crise, como conflitos armados, protestos ou combate ao crime organizado, pode haver tensões entre a necessidade de manter a ordem e o respeito às garantias individuais. Para lidar com esses desafios, é essencial que os agentes de segurança sejam treinados para atuar de forma ética e estratégica, utilizando técnicas de mediação e resolução de conflitos antes de recorrer à força. Além disso, a supervisão das ações policiais por instituições independentes e a participação ativa da sociedade civil no monitoramento das políticas de segurança pública são mecanismos cruciais para assegurar que os direitos humanos sejam observados. [7]

b) O papel do policial como garantidor dos direitos fundamentais

Futuro(a) policial, o papel do policial como garantidor dos direitos fundamentais é essencial para a manutenção da ordem pública em sociedades democráticas. A atuação policial, longe de ser apenas repressiva, tem como objetivo principal assegurar que os direitos e garantias previstos na legislação sejam efetivamente respeitados e protegidos. Isso implica uma função que vai além do combate ao crime, parafraseando o ministro Celso de Mello no julgamento do Habeas Corpus nº 84.548-SP: a Polícia é a primeira garantidora da legalidade e da justiça. [8]

No Brasil, a CF/88 é o principal instrumento que orienta a atuação dos agentes de segurança. O artigo 144 (que você já deve estar careca de estudar) define que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Essa definição já deixa claro que o policial tem um papel central na proteção dos direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a propriedade.

> Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
>
> I - polícia federal;
>
> II - polícia rodoviária federal;
>
> III - polícia ferroviária federal;
>
> IV - polícias civis;
>
> V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
>
> VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. [9]

Ao garantir esses direitos, o policial deve agir em conformidade com os princípios constitucionais, como a legalidade, a impessoalidade e a moralidade, previstos no artigo 37 do mesmo diploma. Logo, suas ações precisam estar sempre alinhadas à lei e guiadas pela ética, evitando abusos ou discriminações. Além disso, instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reforçam que os policiais devem respeitar e proteger a dignidade humana em todas as suas práticas interventivas. [10]

c) Os desafios na conciliação entre o uso da força e o respeito aos direitos humanos

Caveira, o uso da força é uma atribuição legítima do Estado para garantir a ordem pública e proteger a população, mas precisa ser exercido com rigorosos limites para evitar abusos que comprometam os direitos fundamentais. Esse é o ponto central da resposta a este tópico.

O uso da força policial é regulado legalmente, em dispositivos como o Código Penal, a Lei de Abuso de Autoridade e o Código de Processo Penal. Esses instrumentos estabelecem que a atuação das forças de segurança deve ser guiada pelos princípios da proporcionalidade, necessidade e legalidade. O artigo 144 da Constituição já implica que o uso da força deve ser uma medida excepcional, aplicada apenas quando indispensável para proteger a sociedade.

Apesar disso, a aplicação prática desses princípios enfrenta desafios significativos. Um dos principais é a dificuldade de avaliar, em tempo real, a medida exata da força necessária em situações de alta tensão, como confrontos armados, manifestações públicas ou intervenções em áreas de risco. A formação inadequada de policiais, a ausência de equipamentos não letais e a pressão por resultados rápidos podem levar a excessos que resultam em violações de direitos humanos.

Outro desafio é a desconfiança mútua entre a população e as forças de segurança, especialmente em comunidades vulneráveis, onde a violência policial é mais frequente. Esses episódios, muitas vezes acompanhados de discriminação racial ou social, agravam a percepção de que o uso da força não é controlado, o que prejudica a legitimidade das instituições policiais. Por exemplo, dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacam que o Brasil registra índices elevados de mortes decorrentes de intervenções policiais, particularmente em favelas e periferias, o que acende debates sobre o equilíbrio entre repressão ao crime e proteção de direitos. Segundo o anuário, em 2023, foram registradas, no total, 46.328 mortes violentas intencionais em todo o país, o que representa 22,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. [11] Além disso, a violência institucional também afeta os próprios agentes de segurança, que muitas vezes trabalham sob condições precárias, com jornadas excessivas e falta de apoio psicológico. Essa realidade aumenta o risco de decisões precipitadas ou inadequadas no uso da força, criando um ciclo de vulnerabilidade. [12]

EXEMPLO DE REDAÇÃO

A relação entre direitos humanos e segurança pública é essencial para a manutenção de uma sociedade democrática. Os direitos humanos garantem a dignidade, a liberdade e a igualdade de todos os indivíduos, enquanto a segurança pública tem a função de proteger a sociedade contra ameaças à integridade física, patrimonial e moral, assegurando a ordem e o cumprimento das leis. No Brasil, essa conexão está explícita na Constituição Federal de 1988, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e define a segurança pública como direito social, o que vincula ambas as esferas de atuação no maior mandamento legal do país.

Nesse contexto, o policial desempenha o papel de garantidor dos direitos fundamentais. Além de prevenir e combater crimes, cabe ao agente de segurança proteger a vida, a liberdade e o patrimônio. Logo, a atuação policial deve ocorrer em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos internacionais reforçam a responsabilidade dos policiais de respeitar e proteger a dignidade humana. Portanto, esse papel coloca o policial como o agente que constrói uma ponte entre a proteção dos direitos individuais e a promoção da ordem coletiva.

Entretanto, a conciliação entre o uso da força e o respeito aos direitos humanos apresenta desafios significativos. Situações de alta tensão, como confrontos armados e protestos, exigem decisões rápidas sobre a aplicação proporcional e necessária da força. A formação insuficiente, a falta de equipamentos não letais e o ambiente de alta pressão agravam a possibilidade de abusos por parte dos policiais. Ademais, a desconfiança entre a população e as forças de segurança, especialmente em comunidades vulneráveis, intensifica os conflitos e prejudica a legitimidade das instituições policiais. Relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destacam índices elevados de letalidade em intervenções policiais, o que evidencia a urgência de políticas que promovam maior preparo técnico e psicológico dos agentes, além de mecanismos de supervisão independentes.

REFERÊNCIAS (EM LINK) PARA ACESSO

1 – https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-12/entidades-de-direitos-humanos-criticam-politica-de-seguranca

2 – https://oglobo.globo.com/opiniao/artigos/coluna/2024/05/direitos-humanos-compativeis-com-seguranca-publica.ghtml

3 - https://mpsc.mp.br/areas-de-atuacao/direitos-humanos-e-cidadania

4 - https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/06/direito-fundamental-diretrizes-propostas-v10.pdf

5 - https://www.acadepol.ms.gov.br/artigos/direitos-humanos-coisa-de-policia/

6 - https://www.mpma.mp.br/arquivos/COCOM/arquivos/centros_de_apoio/cao_direitos_humanos/direitos_humanos/trabalho_e_emprego/codConduta.htm

7 - https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/estudos/pspvolume2/4-regulacoes-sobre-o-uso-da-forca-pelas-policias-militares-do-estados-de-sp-e-pe-2.pdf

8 - https://www.conjur.com.br/2023-out-04/celso-tormena-policia-ostensiva-direitos-fundamentais/

9 – https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

10 - - https://www.acadepol.ms.gov.br/artigos/direitos-humanos-coisa-de-policia/

11 - https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-07/mortes-por-intervencao-policial-quase-triplicam-em-10-anos-no-pais

12 - https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/estudos/pspvolume2/4-regulacoes-sobre-o-uso-da-forca-pelas-policias-militares-do-estados-de-sp-e-pe-2.pdf

BLOCO I

Língua Estrangeira (escolha 01 disciplina):

Língua Inglesa

The Role of Technology in Modern Policing

In recent years, the integration of technology into law enforcement has revolutionized policing strategies worldwide. Tools such as drones, facial recognition software, and data analytics have enhanced the efficiency and accuracy of police operations. These advancements enable officers to predict crime patterns, identify suspects faster, and improve resource allocation.

However, the use of such technologies also raises ethical concerns. Critics argue that facial recognition systems may infringe on citizens' privacy and lead to potential biases against certain demographic groups. Additionally, the reliance on data-driven methods could inadvertently perpetuate existing inequalities in the criminal justice system.

Despite these challenges, proponents emphasize the importance of accountability measures to ensure ethical practices. They argue that, when used responsibly, technology can reduce crime rates, protect citizens, and enhance public trust in law enforcement agencies. Ultimately, the balance between innov

Judge the following item based on the text above.

01. The text suggests that drones, facial recognition, and data analytics help predict crime patterns and allocate resources more effectively.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Vamos lá, Caveira!

O texto afirma que ferramentas como drones, reconhecimento facial e análise de dados **aumentam a eficiência das operações policiais**, permitindo prever padrões criminais e alocar recursos de maneira mais eficaz.

02. Critics of technology in policing believe it always ensures fairness in the criminal justice system.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Veja bem, Caveira!

A afirmação está incorreta porque os críticos do uso de tecnologia na polícia não acreditam que ela garante sempre a justiça no sistema criminal. Pelo contrário, **eles apontam que pode haver perpetuação de desigualdades e possíveis preconceitos**.

03. According to the text, facial recognition systems have no impact on individuals' privacy.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Fique atento, Caveira.

O texto menciona que o reconhecimento facial pode infringir a privacidade dos cidadãos, o que **refuta** a afirmativa de que não há impacto na privacidade individual. Isso faz a nossa alternativa errada.

04. Proponents of technology in policing argue that accountability measures are unnecessary for its ethical use.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Vamos lá, Caveira.

O texto enfatiza que os defensores da tecnologia acreditam na importância de medidas de ***accountability*** (responsabilização) para garantir práticas éticas.

Portanto, a afirmativa de que tais medidas são desnecessárias está errada.

05. The text emphasizes that balancing innovation and ethics is crucial for modern law enforcement practices.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Observe, Caveira.

O texto destaca que equilibrar inovação e considerações éticas é um elemento central para a polícia moderna.

Isso confirma que a afirmativa está correta.

06. The sentence “Technology has significantly changed the way we live” is in present perfect.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Veja bem, Caveira.
Questão sobre gramática, tempos verbais.

A estrutura “has + participle” indica o uso do present perfect, **que expressa ações que começaram no passado e têm impacto no presente**.

07. The underlined word in the sentence “The company decided to revise **its** policies to improve customer satisfaction” refers to The Company.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Vamos lá, Caveira.

Na frase **"The company decided to revise its policies to improve customer satisfaction,"** o pronome **"its"** é um **pronome possessivo** que indica posse.

Ele está relacionado a algo que pertence ao sujeito mencionado anteriormente, neste caso, **"The company"**.

08. "If I **were** the manager, I would implement stricter policies.”. The word “were” is correctly applied.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Veja bem, Caveira.

A frase está no contexto de uma condicional do tipo 2 (situações hipotéticas), e o uso correto é “**were**” no lugar de “was”, independentemente do sujeito.

Língua Espanhola

Cien años de soledad se ha convertido en la novela más emblemática de la literatura latinoamericana. Escrita por Gabriel García Márquez, esta obra se inscribió en lo que para unos es realismo mágico y para Alejo Carpentier es "lo real maravilloso".
En un exhaustivo trabajo de imaginación, narra la historia de siete generaciones de la familia Buendía, condenados a la soledad.
La novela está estructurada en capítulos sin nombrar. Sin embargo, para facilitar la comprensión del argumento, hemos ordenado y separado el relato en cuatro etapas que identifican, a grandes rasgos, los pasajes más emblemáticos.
La novela *Cien años de soledad* es una de las obras más representativas del *boom* latinoamericano. Lo más llamativo de esta generación fue la propuesta del "realismo mágico", definido por Alejo Carpentier como "lo real maravilloso" en los siguientes términos:
La historia de esta novela relata una serie de sucesos insólitos, insospechados, pero ni el narrador ni los personajes se asombran ante estos sucesos. En el universo de la narración, lo maravilloso se comporta como parte de la realidad cotidiana, como algo que no requiere explicación.
Cada uno de los hechos narrados en la novela se relaciona con una lectura sobre el tiempo histórico, sobre la construcción de la memoria y la inevitabilidad del olvido. El autor dialoga con la historia e identidad de su Colombia natal que es también una imagen donde América Latina puede reconocerse.
Macondo no es solo un pueblo, es la imagen de una familia que encierra toda suerte de mitos, prejuicios, anécdotas, valores, sueños y voluntades destinadas al olvido, a la transformación del tiempo. La intrahistoria de la familia Buendía es a la vez un reflejo de la infancia de García Márquez y a la Historia con mayúsculas.
En su Aracataca natal el escritor fue testigo del paso de la tradición a la modernidad. Pudo ver el enfrentamiento decimonónico entre liberales y conservadores, la llegada del tren, el auge de la fiebre del banano, la expansión del capitalismo y sus prácticas de dominación.
García Márquez también dialoga con los valores de una cultura atravesada por toda suerte de relatos míticos y religiosos que tienen un gran poder. Así, le da voz a las supersticiones y a las imágenes bíblicas del catolicismo, naturalizadas en el imaginario popular latinoamericano. De este modo, en la novela se pueden encontrar referencias al pecado original que espera su castigo, una asunción y un diluvio.
Con ello, el autor articula un discurso mítico, un relato lleno de símbolos que explica el origen y el fin de un microcosmos en el que se construye una imagen del mundo.
En cada relato de *Cien años de soledad*, en la historia de cada personaje y en la forma en que cada una se hila existe una fuerza que las anula a todas las demás: el **amor.** Aunque está presente a lo largo de toda la novela, sucumbe ante el peso de una cultura que condena a los Buendía a vivir cien años de soledad.
Fuente con adaptaciones: https://www.culturagenial.com/es/cien-anos-de-soledad-de-gabriel-garcia-marquez/

De acuerdo con el texto y sus conocimientos gramaticales, juzgue los siguientes ítems.

01. El uso correcto de las conjunciones permite que los hablantes conecten oraciones de manera lógica. Es correcto afirmar que el uso de la conjunción "y" es fundamental para añadir información en una frase.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A conjunção “y” é uma conjunção coordenativa copulativa **usada para unir elementos da mesma categoria gramatical em uma frase ou enumeração**, com o objetivo de acrescentar informações ou indicar uma relação de adição ou acumulação. Ela desempenha um papel fundamental na coesão dos textos, ajudando a conectar ideias de forma clara e fluida, assim como a conjunção “e” na língua portuguesa.

Sendo assim, o item está correto.

02. La palabra **novela** en “*Cien años de soledad* se ha convertido en la novela más emblemática de la literatura latinoamericana” puede ser empleada para referirse a las producciones de tele también.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A palavra novela na língua espanhola é usada para se referir a obras literárias, enquanto que a palavra telenovela é usada para se referir a produções televisivas.

Sendo assim, o item está errado.

03. El término **lo,** en la frase "Escrita por Gabriel García Márquez, esta obra se inscribió en **lo que** para unos es realismo mágico", se refiere directamente al género literario del realismo mágico.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Na afirmação, o uso de "lo" não se refere diretamente ao gênero, mas **introduz uma ideia ou qualidade abstrata** associada ao termo "realismo mágico".

Sendo assim, o item está errado.

04. El uso de **lo,** en la frase "En el universo de la narración, lo maravilloso se comporta como parte de la realidad cotidiana", podría ser sustituido por "el" sin alterar el significado de la oración.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Na frase "lo maravilloso", o término "lo" não é um artigo definido, mas um pronome neutro que **intensifica a qualidade** de "maravilloso", referindo-se à ideia ou ao conceito geral do que é maravilhoso.

Sendo assim, o item está errado.

05. La palabra 'sucesos', en el quinto párrafo, se emplea como un sustantivo plural para referirse a hechos o acontecimientos concretos dentro de la narración de la novela.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Em espanhol: "suceso".

É um substantivo masculino que significa um fato, ocorrência ou evento que acontece, especialmente se for relevante ou notável.

- El suceso dejó a todos sorprendidos.

- Deriva do verbo "suceder", que significa "acontecer" ou "ocorrer".

Em português: "sucesso".

Em português, "sucesso" significa "êxito" ou "resultado favorável".

- O filme foi um grande sucesso.

Sendo assim, o item está correto.

06. El texto afirma que "Macondo se presenta como una metáfora de la familia Buendía, que simboliza una síntesis de mitos, valores y experiencias humanas vinculadas al paso del tiempo".

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

O texto descreve Macondo como "a imagem de uma família" carregada de elementos simbólicos como "mitos, preconceitos, anedotas, valores, sonhos e vontades".

Sendo assim, o item está correto.

07. García Márquez incorpora en su obra elementos de su experiencia personal en Aracataca, reflejando la transición de la tradición a la modernidad y los cambios sociales de su época.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

O texto menciona que o autor testemunhou eventos históricos, como o conflito entre liberais e conservadores, a chegada do trem e a ascensão do capitalismo, que influenciaram sua narrativa.

Sendo assim, o item está correto.

08. Es correcto afirmar que **"las"** sustituye al antecedente implícito de "fuerzas" que podrían ser las demás emociones, motivaciones o elementos opuestos al amor dentro de la narrativa.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Na frase, **"las" é um pronome pessoal de objeto direto plural** usado para se referir às forças implicitamente mencionadas na frase.

Ou seja:

"Las" indica concordância em gênero e número (feminino plural) com seu antecedente implícito, que é entendido como 'as outras forças'.

O pronome "las" enfatiza que **o amor é a única força que tem a capacidade de se sobrepor a todas as outras**, destacando o contraste entre o "amor" e qualquer outra força possível na história.

Sendo assim, o item está correto.

Língua Portuguesa

Texto 1

O racismo estrutural é uma realidade cotidiana no Brasil, e as denúncias de atitudes racistas estão se tornando mais visíveis. Porém, o racismo institucional, que acontece dentro de organizações públicas e privadas em diversos setores, ainda é um conceito pouco familiar para muitas pessoas. Mesmo afetando diretamente milhões de brasileiros, esse tipo de racismo é menos conhecido.

O racismo institucional vai além das atitudes individuais e ações isoladas. Ele está enraizado nas políticas, nos procedimentos e nas práticas das organizações. Isso significa que não se trata apenas de como as pessoas se comportam, mas também de como as estruturas e normas podem favorecer ou prejudicar grupos raciais específicos.

Essas manifestações de racismo dentro das instituições podem ser observadas em várias áreas, desde a maneira como o pessoal é selecionado e promovido até a distribuição de recursos. Isso pode resultar em desigualdades sistêmicas que afetam grupos pertencentes a minorias raciais, limitando suas oportunidades e o reconhecimento de suas contribuições.

Essa dimensão do racismo é frequentemente menos reconhecida do que as formas mais óbvias de preconceito racial, mas seu impacto é duradouro e pode contribuir significativamente para a manutenção de desigualdades com base na raça. O racismo institucional é um conceito-chave para compreender como as estruturas e práticas das organizações podem perpetuar a discriminação racial, mesmo que não haja intenções individuais de discriminar. É um problema complexo que requer atenção, portanto, reconhecer e abordar as maneiras como se manifesta o racismo institucional é fundamental para promover a igualdade racial nos espaços de trabalho.

Internet: <www.gov.br> (com adaptações).

A respeito de aspectos linguísticos do texto precedente bem como das ideias nele veiculadas, julgue os próximos itens.

09. No texto, o sentido do verbo “perpetuar” (segundo período do quarto parágrafo) é o mesmo de potencializar.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **sinônimos**.

Trecho em análise: “O racismo institucional é um conceito-chave para compreender como as estruturas e práticas das organizações podem **perpetuar** a discriminação racial, mesmo que não haja intenções individuais de discriminar.”

Perpetuar: deixar para sempre.
Potencializar: deixar mais forte.

PORTANTO, O GABARITO É “ERRADO”.

10. A substituição do termo “limitando” (segundo período do terceiro parágrafo) pela expressão **porque limita** manteria a correção gramatical e a coerência das ideias do texto.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **reescritura**.

Trecho em análise: “Isso pode resultar em desigualdades sistêmicas que afetam grupos pertencentes a minorias raciais, **limitando** suas oportunidades e o reconhecimento de suas contribuições.”

Alteração proposta: “Isso pode resultar em desigualdades sistêmicas que afetam grupos pertencentes a minorias raciais, **porque limita** suas oportunidades e o reconhecimento de suas contribuições.”

Sentido: alterado, pois "limitando" tem um sentido de ação simultânea.

Correção gramatical: mantida;

Coerência: mantida.

PORTANTO, O GABARITO É “CERTO”.

11. Em “a minorias raciais” (segundo período do terceiro parágrafo), é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo “a”.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre o **uso da crase**.

Vamos rememorar:

A crase é a fusão da preposição **a** com o artigo definido feminino **a** ou com determinados pronomes femininos iniciados pela vogal **a**.
Por exemplo: *Vamos **à** loja de sapatos.*

Quem vai, vai **a** algum lugar. Temos então a preposição **A** regida pelo verbo (vai) + artigo **A** que acompanha o substantivo (loja), que, juntos, ocorre crase.

Além disso, os casos **obrigatórios** de crase são:

Em locuções adverbiais formados por preposições e palavra feminina: às pressas, às carreiras, às ocultas, às escondidas, à tarde, à noite, às vezes, à toa...: Ele voltou **à tardezinha** para casa.

Em locuções prepositivas: à frente de, à custa de, à maneira de, à vista e...: o carro parou **à beira do** precipício.

Em locuções conjuntivas: à medida que, à proporção que...: o Brasil crase **à medida que** trabalhamos.

Quando os pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s), aquilo e a(s) vierem precedidos de verbos regidos pela preposição a: Todos iremos **àquele** show de rock.

Quando se subentende as expressões: à moda de, à maneira de...: Tinha preferência por sapatos à Luís XV.

Quando houver numerais indicando horas: Regressamos **às quatorze horas** ao escritório.

Antes de nomes de lugares que admitem o artigo: o presidente foi **à Itália** fazer uma reunião.

Antes de palavra casa e terra, se vierem determinadas: Minha mãe foi **à casa de Ana** bem cedo.

Não ocorre **crase** nos seguintes casos:

1. **Antes de palavra masculina:** As vendas a prazo aumentaram no Natal.

2. **Quando a preposição estiver no singular seguida de um substantivo no plural**: não vamos a festas do clube.

3. **Antes de verbos:** hoje começamos a pesquisar sobre esse assunto.

Antes de nomes de lugar que não admitem artigo: minha mãe irá a Curitiba para uma reunião.

5. **Quando as palavras "casa" e "terra" não vierem determinadas**: a menina regressou a casa cansada. O navio chegará a terra à noite.

6. **Antes de pronomes que repelem o artigo, como os pessoais, de tratamentos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos:** referiu-se a ela com imenso carinho. O advogado entregou a V.Sa. o documento?

7. **Diante de artigos indefinidos:** eles foram a uma bela exposição de pintura.

8. **Diante de palavras repetidas ligadas por preposição:** a água caía no assoalho gota a gota.

9. **Na locução a distância, quando a noção de distância *não* estiver determinada:** ficou a distância, observando a briga dos vizinhos.

A crase é facultativa nos seguintes casos:

1. **Antes de pronomes possessivos femininos, no singular, que não subentendam palavras:** referiu-se a/à sua ideia.

2. **Depois da preposição "até":** chegou até a/à escola

3. **Antes de nomes próprios femininos (sem sobrenome):** refiro-me a/à Ana.

Dito isso, vamos à questão:

Perceba que o trecho em análise: "a minorias raciais", o artigo está no singular e o substantivo "minorias" no plural, motivo pelo qual a crase é proibitiva.

PORTANTO, NOSSO GABARITO É "ERRADO"

12. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso se substituísse o segmento "estão se tornando" (primeiro período do primeiro parágrafo) por **vêm se tornando**.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **reescritura**.

Período em análise: "as denúncias de atitudes racistas **estão se tornando (vêm se tornando)** mais visíveis."

Perceba que o sujeito do período em análise é: "**as denúncias**", motivo pelo qual o verbo "vir" deve ser flexionado, também, no plural, ficando na forma verbal "vêm".

Ainda, é importante mencionar a diferença de

vêm X **veem**.

Vêm: verbo "vir" flexionado na 3ª pessoa do plural.
Veem: verbo "ver" flexionado na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo.

PORTANTO, NOSSO GABARITO É "CERTO".

13. No quarto parágrafo, o sujeito da oração "É um problema complexo" (terceiro período) corresponde a "a discriminação racial" (segundo período).

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **sujeito**.

Trecho em análise: "**O racismo institucional** é um conceito-chave para compreender como as estruturas e práticas das organizações podem perpetuar a **discriminação racial**, mesmo que não haja intenções individuais de discriminar. **É um problema complexo** que requer atenção, portanto, reconhecer e abordar as maneiras como se manifesta o racismo institucional é fundamental para promover a igualdade racial nos espaços de trabalho."

O que é um problema complexo? O racismo institucional.

Perceba, então, que o sujeito de "problema complexo" não é a "discriminação racial", mas, sim, "O racismo institucional".

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "ERRADO".

14. O texto afirma que o racismo estrutural e o racismo institucional são formas de discriminação que se manifestam de maneira equivalente nas organizações.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **compreensão textual**.

O texto diferencia racismo estrutural de racismo institucional.

Embora ambos sejam formas de discriminação racial, o racismo institucional é descrito como **específico das políticas, práticas e estruturas dentro das organizações públicas e privadas**, enquanto o racismo estrutural é uma **realidade mais abrangente e cotidiana**.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "ERRADO".

15. No texto, a dificuldade de combater o racismo institucional é atribuída principalmente à falta de políticas adequadas nas organizações.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **compreensão textual**.

O texto **não** atribui a dificuldade de combater o racismo institucional apenas à falta de políticas, mas sugere que ele está enraizado em "políticas, procedimentos e práticas" que podem promover desigualdade racial.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "ERRADO".

16. A locução conjuntiva "**mas também**", presente no segundo parágrafo do texto, é classificada como conjunção aditiva.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **conjunções**.

As conjunções são utilizadas para associar ideias e estabelecer relação entre elas. Há vários tipos de conjunções, entre elas, podemos citar:

Aditivas: Expressam soma.
Ex.: mas também, e nem, mas ainda.

Adversativas: Expressam oposição.
Ex.: No entanto, não obstante.

Alternativas: Expressam alternância.
Ex.: quer..., quer; ora..., ora.

Conclusivas: Expressam conclusão.
Ex.: por conseguinte, por isso.

Explicativas: Expressam explicação.
Ex.: isso porque, dessa forma, neste sentido, pois.

Causais: Expressam causa.
Ex.: já que, uma vez que, visto que, porque.

Comparativas: Expressam comparação.
Ex.: tanto quanto, assim quanto, bem como.

Concessivas: Expressam concessão.
Ex.: ainda que, embora, posto que, se bem que, mesmo assim.

Condicionais: Expressam condição.
Ex.: desde que, a menos que, a não ser que.

Conformativas: Expressam conformidade.
Ex.: em conformidade.

Consecutivas: Expressam consequência.
Ex.: de forma que, de modo que, de sorte que.

Finais: Expressam finalidade.
Ex.: a fim de que, para que.

Proporcionais: Expressam proporcionalidade
Ex.: tanto mais/menos, à proporção que.

Temporais: Expressam tempo.
Ex.: antes que, logo que, assim que.

Oposição/Contraste: Expressam oposição.
Ex.: mas, porém, todavia, no entanto.

Dito isso, vamos à questão:

Ora, perceba que a locução conjuntiva "mas também" é aditiva.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "CERTO".

17. No trecho: "**Isso** pode resultar em desigualdades sistêmicas que afetam grupos pertencentes a minorias raciais, limitando suas oportunidades e o reconhecimento de suas contribuições.", o termo em destaque classifica-se como um elemento coesivo catafórico.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre elementos de **coesão** gramatical dentro do texto. Logo, vamos relembrar esses mecanismos:

1) Elemento coesivo anafórico: apresenta um referente anteposto.

Exemplo: "O ex-presidente criticou o empresário **que** patrocinou a causa"

Observe que o pronome relativo "que" retoma um elemento citado anteriormente: "o empresário".

2) Elemento coesivo catafórico: apresenta um referente posposto.

Exemplo: "Esta é a principal causa da violência: **a impunidade**"

Observe que a principal causa da violência é citada após.

3) Elemento coesivo endofórico: apresenta um referente dentro do texto (seja catafórico ou anafórico)

4) Elemento coesivo exofórico: apresenta um referente fora do texto.

Exemplo: "**eu** estive fazendo levantamento de peso"

Não há, no texto, como saber quem é "eu". Logo, é uma referência fora do texto.

5) Elemento dêitico: evidencia a presença do emissor no enunciado; marca de quem redige ou fala.

Exemplo: "**Este país** abriga políticos corruptos"

Observe que, como estamos no Brasil, infere-se que o país de que se fala é o Brasil.

6) Elemento vicário: palavras que atuam como pronome e se põe no lugar de uma oração inteira.

Exemplo: Haverá mais conflitos na Ucrânia? Especialistas dizem que **sim**.

Note que o vocábulo "sim" retoma toda a oração "Haverá mais conflitos na Ucrânia?".

7) Elemento Epanafórico: repetição de uma palavra no início de cada verso ou frase.

Dito isso, vamos à questão:

Trecho em análise: "**Essas manifestações de racismo dentro das instituições** podem ser observadas em várias áreas, desde a maneira como o pessoal é selecionado e promovido até a distribuição de recursos. **Isso** pode resultar em desigualdades sistêmicas que afetam grupos pertencentes a minorias raciais, limitando suas oportunidades e o reconhecimento de suas contribuições."

O que pode resultar em desigualdades sistêmicas? Essas manifestações de racismo dentro das instituições.

Ora, perceba que o trecho ao qual o pronome "isso" se refere vem antes dele, sendo, portanto, um elemento coesivo **anafórico**, não catafórico.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "ERRADO".

18. No trecho: "Mesmo **afetando** diretamente milhões de brasileiros, esse tipo de racismo é menos conhecido.", o verbo em destaque está conjugado no modo indicativo.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **modos verbais**.

Os modos verbais são uma categoria gramatical que **indica a atitude do falante em relação à ação ou estado expressos pelo verbo em uma sentença**. Eles indicam a maneira como a ação é apresentada em termos de possibilidade, obrigação, desejo, probabilidade, entre outros. Existem três modos verbais:

1) Indicativo: o modo indicativo é usado para expressar ações reais, objetivas e concretas. Ele descreve fatos, eventos que ocorreram ou estão ocorrendo.

Exemplos:

- Ele estuda todos os dias.
- O sol nasce no leste.
- Ela está lendo um livro.

2) Subjuntivo: o modo subjuntivo é usado para expressar ações que são hipotéticas, desejadas, incertas, possíveis, ou que dependem de alguma condição. É frequentemente usado em situações que envolvem emoções, dúvidas e incertezas.

Exemplos:

- Espero que você venha à festa.
- Talvez ele vá ao cinema.
- É importante que ele estude para o exame.

3) Imperativo: o modo imperativo é usado para expressar ordens, comandos, pedidos, conselhos ou solicitações. Ele é direto e imperativo, indicando que alguém deve (ou não deve) fazer algo.

Exemplos:

- Feche a porta.
- Por favor, me passe o sal.
- Não faça isso.

Dito isso, vamos à questão:

Trecho em análise: "Mesmo **afetando** diretamente milhões de brasileiros, esse tipo de racismo é menos conhecido."

Ora, perceba que é uma certeza, que milhões de brasileiros são afetados pelo tipo de racismo

referenciado. Dessa forma, só pode ser, realmente, o modo indicativo.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "CERTO".

Texto 2

Aprendemos desde cedo que a linguagem verbal serve para comunicar e frequentemente dizemos que o importante é a comunicação. Quando se fala em comunicação, muitas vezes, pensamos que se está falando na transmissão de informações. Comunicar não se limita, entretanto, a transmitir informações. Realmente, há momentos em que desejamos apenas fornecer uma informação, mas, muito frequentemente, temos outros objetivos, como: dar uma ordem, expressar um sentimento, fazer um pedido, exercer algum tipo de influência, fazer o outro mudar de opinião...

O ser humano vive em sociedade, isto é, fazemos parte de grupos sociais e agimos em conjunto com nossos semelhantes; interagimos. Na verdade, é para interagir que nos comunicamos, falamos e escrevemos. Por isso, não podemos nos esquecer de que a comunicação, ou a interação, envolve mais do que simplesmente informação; envolve, sobretudo, alguma forma de ação sobre o outro.

Ana Lúcia Tinoco Cabral. **A força das palavras**.
São Paulo: Editora Contexto, 2010, p. 10-11 (com adaptações).

Considerando os aspectos textuais e linguísticos do texto 2, bem como as ideias nele veiculadas, julgue os itens seguintes.

19. No trecho "dar uma ordem, expressar um sentimento, fazer um pedido, exercer algum tipo de influência, fazer o outro mudar de opinião..." (quarto período do primeiro parágrafo), as vírgulas foram empregadas para separar expressões de caráter explicativo.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre o **uso da vírgula**.

Vamos rever o uso da vírgula:

Separar orações coordenadas aditivas não ligadas pela conjunção "e".
Ex.: Viajou no fim de semana, foi visitar os pais.

Separar orações, coordenadas pela conjunção "e", que apresentam sujeitos diferentes.
Ex.: Desfiz as malas, e saímos juntos.

Separar orações subordinadas adjetivas explicativas.
Ex.: Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos.

Separar orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando antepostas à principal.
Ex.: Embora vivesse no interior, conhecia a agitação dos centros urbanos.

Separar orações intercaladas ou interferentes.
Ex.: As ofensas, segundo a repórter, foram graves!

Isolar vocativo.
Ex.: Bom dia, Carla!

Isolar aposto.
Ex.: Pelé, o Rei do futebol, fez mais de mil gols.

Vírgula vicária.
Ex.: O professor trouxe os salgados; e os alunos, os doces.

Enumerar termos.
Ex.: comprei maçã, banana, goiaba e melão.

Dito isso, vamos a questão:

Trecho em análise: "dar uma ordem, expressar um sentimento, fazer um pedido, exercer algum tipo de influência, fazer o outro mudar de opinião..."

Ora, perceba que as vírgulas estão enumerando itens e não explicando (aposto).

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "ERRADO".

20. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, as palavras "é" e "que", presentes no segundo período do segundo parágrafo, poderiam ser suprimidas.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **reescritura**.

Ora, incialmente, perceba que a assertiva traz como enfoque apenas a manutenção da **CORREÇÃO GRAMATICAL**.

Trecho original: "Na verdade, **é** para interagir **que** nos comunicamos, falamos e escrevemos."

Trecho proposto: "Na verdade, para interagir nos comunicamos, falamos e escrevemos."

Perceba, então, que os termos "é" e "que" são **partículas de realce**, servindo, no caso em análise, para enfatizar o porquê de as pessoas se comunicarem, falarem e escreverem: interagir com outras pessoas.

Na reescritura proposta, note que a alteração manteria a correção gramatical. No entanto, o sentido do texto mudaria, o que não é o foco da questão.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "CERTO".

21. Para atingir o seu propósito comunicativo, a autora constrói seu texto combinando as tipologias expositiva e narrativa.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **tipologia textual**.

As tipologias textuais referem-se aos diferentes modos como um texto pode ser estruturado e organizado para atingir determinados objetivos comunicativos. Aqui estão explicações breves sobre cada um dos tipos textuais mencionados:

1) Tipo Narrativo: apresenta uma sequência de eventos ou ações, geralmente seguindo uma estrutura de início, meio e fim. Envolve personagens, cenários e uma trama.

Exemplo: Contos, novelas, fábulas, romances.

2) Tipo Descritivo: tem como objetivo principal criar imagens sensoriais na mente do leitor, descrevendo características de pessoas, lugares, objetos, etc.

Exemplo: Descrições de paisagens, retratos, perfis.

3) Tipo Dissertativo: apresenta argumentos, opiniões e pontos de vista sobre um determinado tema. Busca convencer o leitor por meio da exposição lógica de ideias.

Exemplo: Artigos de opinião, ensaios, resenhas críticas.

4) Tipo Expositivo: visa à exposição objetiva de informações, conceitos ou conhecimentos de forma clara e direta. Geralmente não inclui opiniões pessoais do autor.

Exemplo: Textos científicos, manuais, enciclopédias.

5) Tipo Injuntivo (ou Instrucional): orienta ou prescreve ações, geralmente utilizando verbos no modo imperativo. Busca guiar o leitor em relação a um procedimento ou comportamento.

Exemplo: Receitas culinárias, manuais de instrução, tutoriais.

Dito isso, vamos à questão:

Ora, perceba que no texto há a presença das tipologias **dissertativa** e **expositiva**, não havendo presença da narrativa.

Explico: inicialmente, a autora apresenta (expõe) acerca da temática do texto, como forma de contextualização. A partir da exposição, ela tece sua opinião/argumentação acerca da temática.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "ERRADO".

22. No texto, rejeita-se a ideia comum de que o ato de comunicar, interagir, corresponde unicamente à transmissão pura e simples de informações.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata acerca de **compreensão textual**.

Vejamos:

A afirmação está correta e pode ser entendida no trecho abaixo retirado do texto:

"[...]**Comunicar não se limita**, entretanto, **a transmitir informações**. Realmente, há momentos em que desejamos apenas fornecer uma informação, **mas**, muito frequentemente, **temos outros objetivos**, como: dar uma ordem, expressar um sentimento, fazer um pedido, exercer algum tipo de influência, fazer o outro mudar de opinião[...]"

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "CERTO".

23. No trecho "Por isso, não podemos nos esquecer de que a comunicação, ou a interação, envolve mais do que simplesmente informação; envolve, sobretudo, **alguma** forma de ação sobre o outro.", o pronome em destaque é classificado como indefinido.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **pronomes**.

A classificação dos pronomes é uma forma de categorizar essas palavras que substituem ou acompanham substantivos. Vejamos as classificações:

Pronomes Pessoais: Substituem ou acompanham nomes e indicam as pessoas do discurso. Podem ser do caso reto (eu, tu, ele, nós, vós, eles) ou do caso oblíquo (mim, ti, ele, nós, vós, eles).

Pronomes Possessivos: Indicam posse, ou seja, a quem pertence algo.
Exemplos: meu, teu, seu, nosso, vosso, seu.

Pronomes Demonstrativos: Apontam para o objeto ou ser a que se refere, indicando proximidade ou distância em relação ao locutor.
Exemplos: este, esse, aquele, isto, isso, aquilo.

Pronomes Indefinidos: Referem-se a seres não especificados, indefinidos.
Exemplos: alguém, nada, tudo, qualquer, outro, alguma.

Pronomes Interrogativos: Usados para fazer perguntas.
Exemplos: quem, que, qual, quanto.

Pronomes Relativos: Introduzem uma oração subordinada adjetiva, estabelecendo uma relação de subordinação com o termo anterior.
Exemplos: que, quem, cujo, onde.

Pronomes Reflexivos: Indicam que o sujeito pratica e recebe a ação do verbo simultaneamente.

Exemplos: me, te, se, nos, vos.

Pronomes Recíprocos: Indicam uma ação mútua entre duas ou mais pessoas.
Exemplos: nos, vos, se.

Dito isso, vamos à questão:

Trecho em análise: "Por isso, não podemos nos esquecer de que a comunicação, ou a interação, envolve mais do que simplesmente informação; envolve, sobretudo, **alguma** forma de ação sobre o outro."

Ora, perceba que o "alguma" é classificado como indefinido.

Qual forma de ação sobre o outro? Alguma! Mas qual? Não sei, é indefinido; sei que existe, mas não consigo determinar o que exatamente.

PORTANTO, O NOSSO GABARITO É "CERTO".

24. No trecho "Aprendemos **desde** cedo que a linguagem verbal serve para comunicar e frequentemente dizemos que o importante é a comunicação.", o vocábulo em destaque exerce a função morfológica de conjunção.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **classes gramaticais**.

Vejamos:

Percebe-se que o termo "desde" é uma preposição.

Ainda, acerca das preposições, é importante destacar que elas são invariáveis, ligam dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles.
São 17 preposições essenciais:
a,
ante,
após,
até,
com,
contra,
de,
desde,
em,
entre,
para,
perante,
por,
sem,
sob,
sobre,
trás

PORTANTO, NOSSO GABARITO É "ERRADO".

No que se refere à redação oficial, julgue os itens a seguir.

25. Em ofício dirigido pelo Presidente da República ao Presidente do Congresso Nacional, deve empregar-se como vocativo "Senhor Ministro", por tratar-se de autoridades de mesma hierarquia, ou seja, chefes de Poderes.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **vocativo**.

Vejamos o que o MRPR traz acerca dos vocativos:

"No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento."

Autoridade	Endereçamento	Vocativo
Presidente da República	A Sua Excelência o Senhor	Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Presidente do Congresso Nacional	A Sua Excelência o Senhor	Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Presidente do Supremo Tribunal Federal	A Sua Excelência o Senhor	Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Vice-Presidente da República	A Sua Excelência o Senhor	Senhor Vice-Presidente da República,
Ministro de Estado	A Sua Excelência o Senhor	Senhor Ministro,
Secretário-Executivo de Ministério e demais ocupantes de cargos de natureza especial	A Sua Excelência o Senhor	Senhor Secretário-Executivo,

Ou seja, perceba que, para os chefes dos três Poderes, o vocativo correto é "**Excelentíssimo Senhor + cargo**".

PORTANTO, NOSSO GABARITO É "ERRADO".

26. Em comunicações oficiais do Estado enviadas aos administrados, com o objetivo de facilitar o entendimento do texto, deve-se empregar linguagem objetiva.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão trata sobre **objetividade**.

No MRPR há um rol de atributos. Entre eles, a objetividade. Vejamos:

"Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias [...] **A objetividade conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações**, sem subterfúgios, sem excessos de palavras e de ideias.".

De fato, a objetividade deve ser empregada em comunicações oficiais.

PORTANTO, NOSSO GABARITO É "CERTO".

Raciocínio Lógico-Matemático

Considere o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ y+z=4 \\ z=5 \end{cases}$$

27. É correto afirmar que o resultado da expressão $\left(\frac{(x^2+y^2)}{z}\right)^z \cdot \sqrt{z-x-y+1}$ corresponde a 3.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR

Analisando o item por etapas temos que:

- **1ª Etapa:** Análise do item:

Notem que temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ y+z=4 \\ z=5 \end{cases}$$

Como o valor de $z=5$, temos:

$$y+z=4$$
$$y+5=4$$
$$y=4-5$$
$$y=-1$$

Agora, substituindo os valores de y e z na primeira equação, temos:

$$x+y+z=2$$
$$x-1+5=2$$
$$x+4=2$$
$$x=2-4$$
$$x=-2$$

Agora vamos resolver a expressão, vejam:

$$\left(\frac{(x^2+y^2)}{z}\right)^z \cdot \sqrt{z-x-y+1}$$

$$\left(\frac{((-2)^2+(-1)^2)}{5}\right)^5 \cdot \sqrt{5-(-2)-(-1)+1}$$

$$\left(\frac{4+1}{5}\right)^5 \cdot \sqrt{5+2+1+1}$$

$$\left(\frac{5}{5}\right)^5 \cdot \sqrt{9}$$

$$(1)^5 \cdot (3) = 3$$

$$1 \cdot 3 = 3$$

- **2ª Etapa: Análise final:**

Diante do exposto, a alternativa se encontra correta.

Considere a seguinte função logarítmica:

$$2\log_2 \frac{1}{4} + \log_4 8$$

28. É correto afirmar que o resultado da expressão acima corresponde a -3/2.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR

É necessário seguir as seguintes etapas:

- **1ª etapa:** Análise do item:

Temos a seguinte função logarítmica:

$$2\log_2 \frac{1}{4} + \log_4 8$$

Resolvendo por partes:

>> Primeira parte:

$$2\log_2 \frac{1}{4} = 2\log_2\left(\frac{1}{4}\right) = \log_2\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \log_2\left(\frac{1}{16}\right) =$$

Note que $\frac{1}{16} = 2^{-4}$, logo:

$$\log_2\left(\frac{1}{16}\right) = \log_2(2^{-4}) = -4$$

>> Segunda parte:

Vamos usar a mudança de base para calcular $\log_4 8$. Sabemos que $4 = 2^2$ e $8 = 2^3$, então:

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{\log_2 2^3}{\log_2 2^2} = \frac{3}{2}$$

Voltando para a equação original, temos:

$$2\log_2 \frac{1}{4} + \log_4 8 =$$

$$-4 + \frac{3}{2} = \frac{-8+3}{2} = \frac{-5}{2} = -\frac{5}{2}$$

Portanto, o resultado da expressão acima corresponde a -5/2.

• **2ª etapa**: **Análise final:**
Diante do exposto, a alternativa se encontra errada.

Um moderno sistema de identificação eletrônica de impressões digitais AFIS (*automated fingerprint identification system*) está sendo implementado pela Polícia Federal. Nesse sistema, podem ser processadas 200 mil comparações de impressões digitais por segundo. Depois de coletadas e tratadas, as impressões digitais são classificadas e armazenadas em um computador junto com os dados pessoais, fotografias e assinaturas. As informações do sistema ficarão também à disposição das polícias estaduais e poderão ser acessadas até do interior das viaturas policiais. Considerando que, com a atual equipe de informática trabalhando seis horas diárias, será possível digitalizar 7,2 mil impressões digitais por dia, o esperado é que todo esse processo de digitalização seja concluído em menos de um ano.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

29. O número de impressões digitais que podem ser digitalizadas por dia é diretamente proporcional ao número de membros da equipe atual de informática, desde que sejam mantidas as mesmas condições de trabalho.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR

É necessário seguir as seguintes etapas:

• **1ª etapa:** Análise do item:

Caveira, notem que, se aumentarmos o tamanho da equipe, a produção cresce na mesma proporção, ou seja, essas grandezas são diretamente proporcionais.

Notem que duas grandezas estão diretamente proporcionais quando o aumento de uma grandeza é acompanhado pelo aumento da outra, ou seja, quando uma diminui, a outra também diminui ou quando uma aumenta a outra também aumenta.

Como essa relação é "proporcional", significa que as variações que ocorrem são na mesma proporção, ou seja, quando uma grandeza sofre uma variação, a outra também sofre a mesma variação em termos de proporção.

• **2ª etapa**: **Análise final:**
Diante do exposto, a alternativa se encontra correta.

30. Para dobrar o número de digitalizações diárias, é suficiente aumentar em 25% a equipe de informática atual e alterar o regime de trabalho para 9 horas diárias, desde que sejam mantidas as mesmas condições de trabalho.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR

É necessário seguir as seguintes etapas:

• **1ª etapa:** Análise do item:
Note que temos uma equipe de "x" pessoas, trabalhando 6 horas por dia, produzindo 7,2 mil digitalizações. Logo em seguida, queremos aumentar a equipe em 25%, passando para "1,25x" pessoas, que trabalharão 9 horas por dia.

Assim, a nova produção corresponderá a: z. Vejam:

equipe	horas	produção
x ↑	6 ↓	7,2 ↑
1,25x	9	z

Dessa forma, vamos analisar a grandeza "tamanho da equipe" como referência.

Assim, se aumentarmos a equipe (seta para cima), será preciso trabalhar **menos** horas por dia para manter a produção constante. Logo, o "tamanho da equipe" e "horas por dia" são grandezas inversamente proporcionais.

Se aumentarmos a equipe (seta para cima), será possível produzir **mais** digitalizações no mesmo tempo, ou seja, temos grandezas diretamente proporcionais.

Agora vamos analisar o problema, Vejam:

$$\frac{x}{1{,}25x} = \frac{9}{6} \cdot \frac{7{,}2}{z}$$

$$6zx = 1{,}25x \cdot 9 \cdot 7{,}2$$

$$z = \frac{1{,}25x \cdot 9 \cdot 7{,}2}{6x}$$

$$z = 13{,}5z$$

Portanto, percebam que o número de digitalizações não será dobrado. Notem que, para que ele fosse dobrado, o valor deveria ser igual a 2 · 7,2 = 14,4.

• **2ª etapa**: **Análise final:**

Diante do exposto, a alternativa se encontra errada.

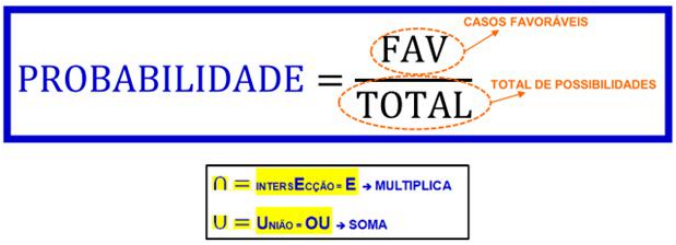
Um policial tem o desejo de ter cinco filhos, sendo três meninas e dois meninos. Considerando que a probabilidade de nascer um menino ou uma menina é de 50% para cada caso, julgue o item a seguir.

31. É correto afirmar que a probabilidade de esse policial ter exatamente três meninas e dois meninos corresponde a 3/16.

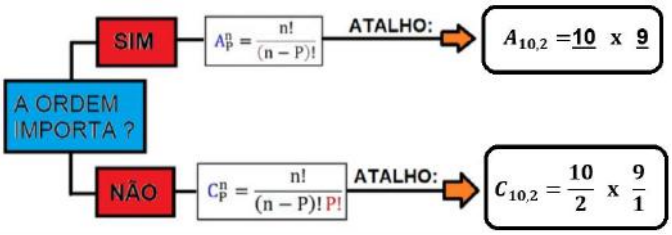
Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR

Dica: Resumo sobre probabilidade:



DICA: Diferença entre arranjo e combinação:



É necessário seguir as seguintes etapas:

- **1ª etapa:** Analisando o item:

A probabilidade de cada filho ser menino ou menina é independente e tem probabilidade de 1/2 para cada sexo (50% para menino, 50% para menina).

O problema é calcular a probabilidade de ter exatamente 3 meninas e 2 meninos em 5 filhos.

Assim, o número de diferentes maneiras de escolher 3 meninas (ou 2 meninos) em um grupo de 5 filhos é dado pelo coeficiente binomial: $C_{5,3}$, que é o número de formas de escolher 3 elementos (meninas) de um total de 5. A fórmula do coeficiente binomial corresponde a:

$$C_{5,3} = \frac{5!}{3!\,(5-3)!} = \frac{5!}{3!\cdot\ 2!} = \frac{5\cdot 4\cdot 3\ \cdot \cancel{2!}}{3\cdot 2\cdot 1\ \cdot\ \cancel{2!}}$$

$$C_{5,3} = \frac{60}{6} = 10$$

Ou seja, existem **10 formas** diferentes de organizar 3 meninas e 2 meninos entre os 5 filhos.

Como a probabilidade de cada filho ser menino ou menina corresponde a **1/2**, a probabilidade de uma sequência específica de 3 meninas e 2 meninos (por exemplo, M, M, M, H, H) corresponde a:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

Agora vamos calcular a probabilidade total; basta multiplicamos o número de formas de organizar 3 meninas e 2 meninos (10 maneiras) pela probabilidade de uma sequência específica (que é 1/32):

$$Probabilidae = 10\ \text{x}\frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$$

Portanto, a probabilidade de esse fato ocorrer corresponde a 5/16.

- **2ª etapa**: **Análise final**

Diante do exposto, a alternativa se encontra errada.

Em determinado dia, uma central telefônica da segurança pública para chamadas de emergência registrou, entre 6 e 7 horas da manhã, um total de 12 ligações. Nesse dia, entre as 6 e as 19 horas, a quantidade de ligações por hora aumentou em progressão aritmética com razão igual a 4.

32. Nessa situação, a quantidade de ligações registrada entre 18 e 19 horas foi igual a 60.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR

DICA: Fórmulas importantes da progressão aritmética e geométrica:

	PROGRESSÃO ARITMÉTICA	PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
RAZÃO	$r = a_n - a_{n-1}$	$q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$
TERMO GERAL	$a_n = a_1 + (n-1).r$	$a_n = a_1.q^{n-1}$
SOMA FINITA	$S_n = \frac{(a_1 + a_n).n}{2}$	$S_n = \frac{a_1.(q^n - 1)}{q-1}$
SOMA INFINITA	$\pm\infty$	$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$

É necessário seguir as seguintes etapas:

- **1ª etapa:** Análise do item:

Notem que estamos diante de uma progressão aritmética com primeiro termo $a_1 = 12$ (corresponde ao número de ligações do primeiro intervalo) e a razão igual a: $r = 4$.

Assim, subtraindo o horário inicial do horário final, obtemos 19 - 6 = 13 horas.

Logo, aplicando a fórmula do termo geral da progressão aritmética, vamos encontrar o 13º termo, vejam:

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$a_{13} = 12 + 12 \cdot 4$$
$$= 12 + 48$$
$$= 60$$

Portanto, de fato serão 60 ligações registradas entre 18 e 19 horas.

• **2ª etapa**: **Análise final**

Diante do exposto, a alternativa se encontra correta.

Informática

A respeito da internet, intranet, navegadores e correio eletrônico, julgue os itens a seguir.

33. A Intranet é uma versão reduzida da Internet, acessível apenas em regiões específicas do mundo.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Pelo contrário, Caveiras, a **Intranet** é uma REDE PRIVADA que funciona dentro de uma organização ou empresa. Ela é usada para permitir que os membros dessa organização compartilhem informações, documentos, arquivos, e outros recursos de forma segura e restrita. Apenas pessoas autorizadas, ou seja, membros da organização, podem acessar essa rede.

34. Os cookies são pequenos arquivos criados pelos sites visitados para coletar informações e personalizar a navegação, como preferências e histórico, com a finalidade de melhorar a experiência do usuário.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), de fato, os **Cookies** são pequenos arquivos de texto que os sites criam e armazenam durante a navegação. **Eles são usados para coletar e armazenar informações sobre a interação do usuário com o site**, como preferências, histórico de navegação e dados de login.

Isso permite que o site personalize a experiência do usuário, oferecendo conteúdos ou configurações específicas com base no comportamento anterior. Além disso, **os cookies também podem ajudar a tornar a navegação mais eficiente, permitindo que o site "lembre" o usuário**, facilitando o acesso a áreas já visitadas, sem a necessidade de reiniciar o processo.

35. A assinatura de e-mail é um recurso usado para adicionar automaticamente informações de contato, como nome, cargo e telefone, ao final das mensagens enviadas.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Questão limpa, Caveiras, a **assinatura de e-mail** é uma ferramenta que permite ao usuário adicionar automaticamente seus dados de contato ao final das mensagens de e-mail, sem a necessidade de inseri-los manualmente a cada vez. Normalmente, ela inclui informações como nome completo, cargo, número de telefone, e outras informações relevantes, como links para redes sociais ou sites. Além disso, **as assinaturas podem ser configuradas para incluir também imagens, como logotipos, tornando a comunicação mais profissional**.

No que diz respeito aos conceitos do Microsoft Windows, julgue o item a seguir.

36. No sistema operacional Windows 10, o atalho END + DELETE é usado para excluir permanentemente um arquivo ou pasta.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Cuidado, Caveiras, o atalho correto é **SHIFT + DELETE.** Esse atalho é usado para **excluir permanentemente** um arquivo ou pasta, ou seja, ele não vai para a Lixeira, como acontece com a exclusão padrão (apenas com a tecla **Delete**). Ao usar o **SHIFT + DELETE**, o item é removido diretamente do sistema, tornando mais difícil sua recuperação sem o uso de ferramentas de recuperação de dados.

No que diz respeito aos conceitos de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

37. Ransomware é um tipo de malware projetado para se propagar automaticamente por uma rede, explorando vulnerabilidades de segurança, sem a necessidade de interação do usuário.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Cuidado, Caveiras, a questão trata do **Worm**. Lembrando que o **Worm** não precisa de **interação do usuário** para se espalhar, o que o torna particularmente perigoso e capaz de se replicar rapidamente.

Por outro lado, o **Ransomware** é um tipo de malware projetado para **bloquear o acesso a dados ou sistemas** do usuário e **exigir um resgate** (geralmente em dinheiro ou criptomoeda) para restaurar o acesso.

38. O firewall é um dispositivo de segurança utilizado para monitorar e controlar o tráfego de dados que entra ou sai de uma rede de computadores.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), o **firewall** é um dispositivo de segurança utilizado para monitorar e controlar o tráfego de dados que entra ou sai de uma rede de computadores. Ele avalia as informações com base em um conjunto de

regras predefinidas para determinar se o tráfego deve ser permitido ou bloqueado. **O objetivo do firewall é proteger o sistema contra acessos não autorizados, ataques cibernéticos e outras ameaças à segurança da rede**. Ele pode ser configurado para proteger tanto redes corporativas quanto dispositivos individuais.

Julgue o item quanto à computação em nuvem**.**

39. O uso de cloud computing elimina completamente a necessidade de manutenção de infraestrutura local.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Pelo contrário, Caveiras, o uso de **cloud computing** NÃO elimina completamente a necessidade de manutenção de infraestrutura local. Embora a computação em nuvem permita que empresas e indivíduos acessem recursos de TI de forma escalável e sob demanda, em muitos casos, **ainda pode ser necessário manter parte da infraestrutura local**, dependendo das necessidades específicas da organização.

Por exemplo, quando se fala em **dependência de infraestrutura local**, algumas empresas ainda mantêm servidores locais ou equipamentos de rede, principalmente para aplicações críticas que exigem latência muito baixa, maior controle ou políticas de segurança específicas.

Noções de Física

O lançamento de um corpo pode ocorrer na vertical, na horizontal ou obliquamente. O movimento dos corpos nesses lançamentos é analisado pela parte da Física chamada Cinemática. Em relação aos movimentos dos corpos, analise e julgue os itens a seguir:

40. O movimento retilíneo uniforme (MRU) sempre é progressivo.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

O termo progressivo, significa dizer que o corpo está se movimentando no mesmo sentido do referencial. Entretanto, ele também poderá se movimentar em sentido contrário ao referencial. Caso isso aconteça, será classificado como retrógrado. Esses termos, progressivo e retrógrado, são válidos tanto para MRU quanto MRUV.

41. Em um gráfico V x t de um movimento uniformemente variado, a aceleração pode ser calculada através do módulo da tangente do ângulo que a reta do gráfico faz com o eixo dos tempos, representada nesse tipo de gráfico.

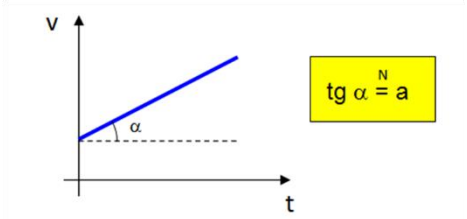
Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Se liga, Caveira!

Essa é exatamente uma das propriedades do gráfico V x t: A aceleração do movimento, em um gráfico V x t, pode ser calculada através da equação da velocidade ou pela tangente do ângulo que representa a inclinação da reta.

Ou seja:



Leia-se: tangente da inclinação da reta é numericamente igual à aceleração.

42. Quando um objeto é lançado obliquamente em relação ao solo, o alcance máximo atingido ocorrerá quando o ângulo de lançamento for de 45°.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuro(a) policial, esse caso particular é extremamente importante. Se o ângulo de lançamento for maior que 45°, o objeto subirá mais e avançará menos. Entretanto, se o objeto for lançado com um ângulo menor que 45°, o objeto subirá menos e avançará mais. Então, quando o ângulo for exatamente 45°, o objeto terá seu máximo alcance.

As colisões fazem parte de nosso dia a dia, mesmo que em muitos casos não o percebamos. Temos choques mecânicos entre carros, bolas de bilhar, estrelas e partículas subatômicas. Para estudar o que ocorre com as velocidades dos corpos após colidirem, é necessário analisarmos duas grandezas importantes: o momento linear (quantidade de movimento) e o impulso. Nesse contexto, analise e julgue os itens a seguir:

43. O momento linear e o impulso são grandezas vetoriais e podem, tanto uma quanto a outra, ser medidas em N.s ou kg.m/s.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Perfeitamente, Caveira.

É bem verdade que é muito mais comum usarmos N.s para Impulso e kg.m/s para momento linear. Entretanto, pelo teorema do Impulso, temos que Impulso é igual a variação do momento linear; logo, podemos, sim, usar qualquer uma das duas unidades acima citadas para ambas as grandezas.

44. Um corpo em equilíbrio tem quantidade de movimento necessariamente nula.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Vamos nessa, Caveira! Cuidado com os detalhes!!

Um corpo em equilíbrio possui força resultante nula, ou seja, não tem aceleração. E que tipo de movimento não possui aceleração? OU ele está parado, OU velocidade constante, o chamado MRU.

Assim, não podemos afirmar que, necessariamente, ele não terá velocidade, não possuindo quantidade de movimento. Isso até PODE acontecer, mas não podemos garantir que assim será, devido à possibilidade de existir velocidade, ainda que constante.

Ética no Serviço Público

No que se refere a ética, moral e valores, julgue o item a seguir.

45. Segundo a escola da moral das virtudes ou do caráter, de Aristóteles, os seres morais são definidos pelos hábitos e costumes desenvolvidos no decorrer do tempo.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a escola da moral das virtudes ou do caráter, proposta por Aristóteles, enfatiza que os seres morais não são definidos apenas por ações isoladas ou regras, mas principalmente pelos hábitos (ou ethos) que desenvolvem ao longo do tempo. Segundo ele, o caráter virtuoso é moldado pela prática consistente de atos virtuosos, que acabam por se tornar parte da personalidade moral de um indivíduo.

A virtude, na visão aristotélica, é o ponto de equilíbrio (a "justa medida") entre extremos, como a coragem que se encontra entre a temeridade e a covardia. Deste modo, hábitos e costumes, que se formam pela repetição de ações, desempenham um papel fundamental na constituição da moralidade dos indivíduos.

Desta forma, **a assertiva está certa**.

Com relação a ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item.

46. A ética regulamenta as ações do convívio humano, configurando-se como um conjunto de teorias e conhecimentos expressos em princípios e normas.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, de fato, a ética refere-se ao campo de estudo filosófico que reflete sobre o comportamento humano, analisando valores, princípios e normas que orientam a convivência em sociedade.

A ética não impõe regras de maneira direta, como faz a moral, mas elabora teorias e conhecimentos que fundamentam esses valores e normas, auxiliando na compreensão do que é justo, correto ou virtuoso.

Por ser uma disciplina filosófica, a ética serve como base para a construção de normas que podem regular o comportamento humano, mas ela mesma não se confunde com a moral ou o direito positivo. Enquanto a moral e o direito são aplicados na prática, a ética é mais abrangente, refletindo sobre os fundamentos dessas normas.

Desta feita, **a assertiva está certa**.

Acerca de ética, princípios, valores e moral, julgue o item que se segue.

47. Dado que, ao longo das últimas décadas, certas práticas sociais inovadoras têm sido desenvolvidas principalmente por meio de atores políticos que compõem um campo dito progressista e que a contestação de ideais conservadores tem tido uma maior aceitação social, por meio, por exemplo, da organização de movimentos sociais, essa realidade que se constitui representa um atual estado de amoralidade e de descrédito do discurso ético, por não buscar a manutenção dos valores e costumes tradicionais.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a assertiva apresenta um discurso que associa mudanças sociais, como a contestação de valores conservadores e a atuação de movimentos sociais, a um estado de amoralidade e descrédito ético.

Contudo, essa associação é equivocada. A ética não está vinculada exclusivamente à preservação de costumes tradicionais, mas sim à reflexão sobre os fundamentos morais, independentemente de serem tradicionais ou progressistas.

As mudanças sociais, como as defendidas por movimentos progressistas, não representam necessariamente um afastamento da ética, mas sim uma reavaliação crítica dos valores predominantes, algo que faz parte do próprio processo de evolução moral da sociedade. A contestação de ideais conservadores ou a adoção de práticas inovadoras não implica descrédito ético, mas pode significar uma busca por maior justiça e inclusão, valores compatíveis com princípios éticos universais.

Desta feita, **a assertiva está errada**.

A respeito da ética e da moral, julgue o próximo item.

48. A ética está relacionada aos princípios universais que orientam a conduta humana, enquanto a moral refere-se ao conjunto de regras e costumes que variam conforme a cultura e o contexto histórico. Portanto, a moral pode ser modificada ao longo do tempo, mas a ética permanece invariável.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a distinção entre ética e moral é um ponto central nos estudos sobre ética.

A ética refere-se a princípios universais que buscam orientar a conduta humana com base na reflexão filosófica sobre o bem e o mal. Já a moral é o conjunto de normas e valores específicos que se aplicam a uma sociedade ou grupo em determinado contexto histórico e cultural.

A moral é mutável, enquanto a ética busca fundamentos mais permanentes e universais.

Essa diferenciação é relevante para compreender como os valores éticos podem se sobrepor a convenções morais em situações de dilemas ou conflitos.

Desta forma, **a assertiva está certa**.

Concernente aos princípios da Administração Pública: moralidade (art. 37 da CF), julgue o item subsequente.

49. O princípio da moralidade administrativa exige que o agente público atue não apenas conforme a lei, mas também com probidade, honestidade e boa-fé, sendo a imoralidade administrativa capaz de configurar ato de improbidade passível de sanção.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, o princípio da moralidade administrativa encontra-se expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, ao lado de outros princípios.

Ele exige que os agentes públicos não se limitem a cumprir a lei formalmente, mas também que suas condutas sejam orientadas por padrões éticos de honestidade e probidade.

A violação desse princípio pode configurar ato de improbidade administrativa e ser passível de sanções.

A moralidade vai além da mera legalidade, impondo um dever ético ao agente público.

Desta forma, **a assertiva está certa**.

No que se refere à Lei n° 8.112/90, notadamente acerca dos deveres dos servidores públicos: moralidade (art. 116, inciso IX), julgue o item que se segue.

50. Constituem deveres do servidor público a observância dos padrões de moralidade administrativa e o respeito à ética no desempenho de suas funções, sendo dispensável o dever de atuar com lealdade às instituições públicas.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, o art. 116, inciso IX, da Lei n° 8.112/90 estabelece que é dever do servidor público “manter conduta compatível com a moralidade administrativa”.

Isso implica que, além de cumprir as normas legais, o servidor deve pautar-se por padrões éticos elevados, respeitando a moralidade administrativa e atuando com lealdade às instituições públicas.

Logo, erra a assertiva ao afirmar que o dever de atuar com lealdade é dispensável. Na verdade, a lealdade às instituições é um dos pilares da conduta ética no serviço público.

Desta forma, **a assertiva está errada**.

Geopolítica

A divisão regional do Brasil proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira em 2001 é conhecida como "Os quatro Brasis". A regionalização é baseada no grau de inserção do meio técnico-científico-informacional e nas heranças do passado.

Com relação à divisão regional do Brasil proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, julgue o item a seguir:

51. A Região Concentrada inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a região que concentra a maior população, as maiores indústrias, os principais portos, aeroportos, shopping centers, supermercados, as principais rodovias e infovias, as maiores cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnico-científicos e as finanças do país.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

A afirmação está **CORRETA**.

O critério principal da **regionalização proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira** foi o “meio técnico-científico-informacional”, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinado **“quatro**

brasis": Região Amazônia, Região Centro-Oeste, Região Nordeste e Região Concentrada.

Fonte:http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1551

A afirmativa presente na questão está correta. Ela descreve com precisão as características da Região Concentrada segundo a divisão de Milton Santos e Maria Laura Silveira. A relação entre essa área e os avanços do meio técnico-científico-informacional é central para compreender sua importância no contexto nacional, bem como as desigualdades regionais existentes no Brasil.

A Região Concentrada é a área mais dinâmica do território brasileiro, de acordo com a divisão de Milton Santos e Maria Laura Silveira.

Características da Região Concentrada:

- A maior população: Mais de 60% dos brasileiros vivem nos estados, especialmente na Região Concentrada.

- Principais centros urbanos: Inclui cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que lideram em aspectos econômicos e culturais.

- Infraestrutura avançada: Possui os principais portos (Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, entre outros), aeroportos internacionais (como Guarulhos e Galeão), e as principais rodovias e infovias que conectam o país.

- Desenvolvimento técnico-científico: Concentra as maiores universidades e centros de pesquisa, além de shopping centers, indústrias de alta tecnologia e serviços financeiros.

- Indústria e finanças: É o centro industrial e financeiro do Brasil, onde estão localizadas as maiores empresas e bancos.

A respeito da divisão inter-regional do trabalho no Brasil, julgue o item a seguir:

52. A produção de alimentos do Nordeste, apesar da semiaridez da região, é suficiente para abastecer as demais regiões brasileiras.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

A afirmação está **ERRADA**.

A **produção de alimentos no Nordeste brasileiro enfrenta desafios significativos devido às condições climáticas da região, especialmente no semiárido**, que é marcado por escassez hídrica e irregularidade das chuvas, o que limita a agricultura de larga escala.

O Nordeste contribui significativamente para a produção de frutas (manga, melão, uva) e cultivos irrigados em polos como o Vale do São Francisco.

Apesar dos avanços em técnicas de segurança, políticas públicas e iniciativas como a construção de barragens e projetos agrícolas no Vale do São Francisco, **a produção de alimentos na região não é suficiente para abastecer as demais regiões brasileiras.**

Com referência à divisão inter-regional do trabalho e da produção no Brasil, julgue o item a seguir.

53. A partir da reestruturação produtiva do território brasileiro, imposta pela globalização, três das principais metrópoles nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, passaram a ter relações de complementariedade e de cooperação: enquanto São Paulo emergiu como potência industrial e o Rio de Janeiro expandiu a sua relevância econômica, Brasília se consolidou como o centro político do território.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

A afirmação está **ERRADA**.

Brasília é, de fato, o centro político-administrativo do Brasil, mas não tem um papel relevante na integração econômica ou produtiva em nível nacional, como sugerido. Ela funciona como um núcleo especializado em decisões políticas, mas **sua estrutura econômica e produtiva não é diretamente integrada ou complementar às economias industrializadas de São Paulo e do Rio de Janeiro**.

A relação entre Rio de Janeiro e São Paulo não é necessariamente de complementaridade. Embora sejam centros econômicos importantes, há concorrência direta entre as duas metrópoles, especialmente nos

setores financeiro, cultural e industrial. Por exemplo, São Paulo concentra a Bolsa de Valores (B3) e grandes empresas multinacionais, enquanto o Rio de Janeiro depende de setores estratégicos, como petróleo e turismo, **não tendo cooperação explícita**.

O Rio de Janeiro teve sua economia enfraquecida em comparação com São Paulo, especialmente após a transferência de capital para Brasília e o crescimento da indústria paulista. **O papel do Rio, embora importante, não pode ser equiparado ao de São Paulo no contexto econômico nacional**.

A globalização reforça disparidades regionais e não cria necessariamente complementaridade entre essas metrópoles. **São Paulo se consolida como um polo global, enquanto Brasília e Rio de Janeiro mantêm papéis mais especializados, mas não em cooperação direta com São Paulo**.

Com relação à divisão de produção no Brasil e à organização do espaço geográfico, julgue o item a seguir:

54. O Centro-Oeste se consolida como a principal região produtora de grãos no Brasil, liderando a produção de soja e milho devido à mecanização agrícola, à expansão do agronegócio e ao desenvolvimento de infraestrutura logística, enquanto o Sudeste mantém sua liderança na produção industrial e no setor de serviços avançados.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

A afirmação está **CORRETA**.

A afirmação descreve corretamente o papel econômico das regiões Centro-Oeste e Sudeste dentro da divisão inter-regional de trabalho no Brasil.

A **Região Centro-Oeste se consolida como a principal produtora de grãos do Brasil, especialmente soja e milho, devido à mecanização agrícola e à expansão das fronteiras agrícolas**. Estados como Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul destacam-se na produção voltada tanto para o mercado interno quanto para exportações. A infraestrutura logística, incluindo ferrovias, rodovias e portos secos, facilita o escoamento da produção até os portos marítimos.

O Sudeste mantém sua liderança industrial, com destaque para os setores automobilístico, siderúrgico, químico e de bens de consumo resistentes. Também lidera o setor de serviços avançados, como tecnologia da informação, finanças, comunicação e educação superior. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte concentram as principais sedes empresariais e universidades do país.

Sobre a divisão regional do trabalho no Brasil, julgue o item a seguir:

55. Nas últimas décadas, a Região Norte, com o avanço da sua infraestrutura logística e a alta densidade urbana, tornou-se um grande polo industrial e de serviços, desempenhando papel central na economia brasileira ao lado da região Sudeste.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Olá, Caveiras!

A afirmação está **ERRADA**.

Apesar dos avanços recentes, a **Região Norte ainda apresenta carências em infraestrutura logística**. Sua malha rodoviária é limitada, muitas estradas são precárias e a logística depende fortemente do transporte fluvial, dada a extensão da bacia Amazônica. O transporte aéreo também é essencial para conectar áreas isoladas, mas não compensa as deficiências nas demais infraestruturas.

A Região Norte possui baixa densidade populacional, com grandes áreas de floresta preservada e dispersão. As cidades mais relevantes, como Manaus e Belém, possuem importância regional, mas não se comparam em densidade urbana e desenvolvimento econômico aos centros do Sudeste.

A economia da Região Norte é baseada principalmente na exploração de recursos naturais, como minerais (Carajás no Pará) e produtos florestais (madeira e borracha). Manaus abriga a Zona Franca, um importante polo industrial, mas sua atuação é restrita, com foco em eletroeletrônicos e bens de consumo. Essa estrutura econômica não se posiciona na Região Norte como um polo industrial e de serviços avançados ao Sudeste.

BLOCO II

Legislação de Trânsito

No tocante às normas do CTB, julgue os próximos itens.

56. Após a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, foram automaticamente inseridos nesse registro os nomes dos condutores brasileiros que, nos últimos 12 meses, não tenham cometido infração de trânsito sujeita a pontuação.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, a adesão ao RNPC deve ser solicitada, não é feita de forma automática!

Art. 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), administrado pelo órgão máximo

executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no art. 259 deste Código, nos últimos 12 (doze) meses, conforme regulamentação do Contran.

§2º A abertura de cadastro **requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado.**

57. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deverá, entre outros requisitos, ser habilitado na categoria D e não poderá ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Correto! Cuidado para não confundir as infrações com a redação antiga do CTB, pois antes não se podia também cometer infrações graves.

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

I - ter idade superior a vinte e um anos;

II - ser habilitado na categoria D;

III - (VETADO)

IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses;

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

No que tange às disposições preliminares e definições do CTB, julgue os itens a seguir.

58. O canteiro central é a parte diferenciada da via destinada a parada ou estacionamento de veículos (em caso de emergência).

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Essa foi moleza! A definição claramente é a de acostamento, e não de canteiro central. Vamos conferir as definições no anexo I do CTB:

CANTEIRO CENTRAL - obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).

ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

59. A operação de carga e descarga feita por pessoas em via pública é considerada trânsito.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, o conceito de trânsito engloba:

- Utilização da via por pessoas
- Utilização da via por animais
- Fins de circulação
- Fins de parada e estacionamento
- Fins de carga ou descarga.

Art. 1º, §1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

60. O conceito de trânsito estabelecido pelo CTB não engloba a utilização das vias por animais não conduzidos.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, na contramão do asseverado no item, a utilização das vias por animais está, sim, incluída no conceito de trânsito, sejam os animais conduzidos ou não. Senão, vejamos:

Art. 1º, §1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

Julgue os itens seguintes acerca das normas gerais de circulação e conduta.

61. Em nenhuma hipótese será admitida a circulação pelo lado esquerdo da via.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Há sim exceções para a circulação pelo lado esquerdo da via. Isso ocorrerá quando houver sinalização específica.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

62. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação, mas não gozam de livre circulação, estacionamento e parada.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Isso mesmo! A única prerrogativa dos veículos precedidos de batedores é a prioridade de passagem.

Livre circulação, estacionamento e parada são destinados aos veículos de urgência e afins.

Art. 29, VI - os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação;

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições

63. Caso um condutor que trafega por uma pista de um só sentido deseje entrar à esquerda em outra via, deverá aproximar-se o máximo possível do bordo direito e aguardar o momento mais seguro para realizar a manobra.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, atenção!

Se for sair pela esquerda:
- Aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista/ bordo esquerdo da pista.

Se for sair pela direita:
- Aproximar-se do bordo direito.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

64. Nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, memorize isto:

- Bicicletas = mesmo sentido de circulação.
- Pedestres = sentido contrário da circulação.

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de **bicicletas** deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no **mesmo sentido** de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Art. 68, §3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de **pedestres**, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em **sentido contrário** ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

Sobre o tema veículos, julgue os itens que se seguem.

65. Automotor é uma classificação de veículos quanto à espécie.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Automotor é uma classificação quanto à tração. A classificação de espécie é subdividida em passageiros, carga, misto, tração, competição, coleção e especial.

Art. 96. Os veículos classificam-se em:

I - quanto à tração:

a) **automotor**
b) revogada
c) de propulsão humana;
d) tração animal;
e) reboque ou semi-reboque

66. Os veículos são classificados quanto à sua tração, espécie e categoria.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Isso mesmo. Os três grupos de classificação são TEC: Tração, espécie e categoria, tendo cada grupo suas subdivisões.

Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
II - quanto à espécie:
III - quanto à categoria:

Acerca do registro e licenciamento de veículo, julgue os itens subsequentes.

67. No caso de veículo importado por pessoa jurídica, as informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM pelo importador.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Cuidado se o examinador inverter quem deve fornecer os dados de veículos importados por PF e PJ. Nesse caso a questão está correta.

Informações dos elementos identificadores:

- Veículo nacional: pelo fabricante ou montadora.

- Veículo importado por pessoa física: pelo órgão alfandegário

- Veículo importado por PJ: pelo importador.

Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional;

II - pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica.

68. Veículos de uso bélico deverão ser licenciados junto ao Ministério da Defesa.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, veículos bélicos não são registrados nem licenciados!

Art. 130. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico.

Julgue os itens a seguir sobre o tema crimes de trânsito.

69. O condutor que cometer o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor enquanto a vítima estiver na faixa de trânsito terá sua pena agravada.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A pena será AUMENTADA, e não agravada, pois nesse caso aplica-se o princípio da especialidade, já que o próprio artigo 302 apresenta causas de aumento de pena – e nesse caso não será aplicado o artigo 298, VII.

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é **aumentada** de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.

Conforme explicado, não será aplicado o dispositivo abaixo:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

70. João havia sido condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e foi condenado posteriormente pelo crime de embriaguez ao volante – artigo 306 do CTB. É correto afirmar que, nesse caso, o juiz deverá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Correto! Quando o indivíduo for reincidente em crime de trânsito – não precisa ser no mesmo crime específico –, o juiz aplicará a penalidade de suspensão.

Art. 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz **aplicará** a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

Note que o juiz **aplicará,** não existindo margem para discricionariedade.

Acerca da Resolução nº 508/2014, que dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, julgue os itens a seguir.

71. É vedado o transporte de passageiro que esteja em pé no veículo ou que tenha menos de dezoito anos de idade no caso de transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, cuja circulação em via pode ocorrer a título precário.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, a idade mínima é na verdade 10 anos, e não 18 como cita a questão;

Res. 508/2014:

Art. 5º Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:

I. transportar passageiros com idade inferior a 10 anos;

72. O referido tipo de transporte é totalmente vedado em veículos do tipo boiadeiro.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Isso mesmo, futuro(a) policial!

O transporte precário em veículos do tipo basculante e boiadeiros é expressamente proibido pela resolução!

Res. 508/2014:

Art. 5º Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:

I - transportar passageiros com idade inferior a 10 anos

II - transportar passageiros em pé

III - transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros;

IV - utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;

V - utilizar combinação de veículos.

VI - transportar passageiros nas partes externas

73. Nos casos em que o trajeto abrange mais de uma via sob a circunscrição de diferentes autoridades de trânsito, a autorização deve ser obtida individualmente de cada autoridade responsável pelo trecho correspondente.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Exatamente. Caso o veículo passe por uma via municipal e uma via estadual, por exemplo, deverá ter a autorização de cada autoridade de trânsito.

Res 508/2014:

Art. 1º, §2º Em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização deve ser concedida por cada uma das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado.

Acerca dos principais equipamentos obrigatórios veiculares listados na Resolução nº 993/2023 do Contran, julgue os itens subsecutivos.

74. A resolução torna compulsória a utilização de equipamentos obrigatórios para a circulação de veículos automotores nas vias públicas e particulares.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, a parte administrativa do CTB só se aplica às vias públicas (e aquelas equivalentes listadas nos primeiros artigos do CTB).

Vias particulares não são alcançadas pelas normas de circulação do CTB.

Res. 993/2023:

Art. 3º **Para circular em vias <u>públicas</u>**, os veículos de que trata do art. 2º devem estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados no Anexo I, conforme o caso.

75. O dispositivo destinado ao controle de ruído do motor é obrigatório em triciclos e quadriciclos.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, a antiga resolução que tratava dos equipamentos obrigatórios (14/98) era mais descritiva e explicava por texto. A nova resolução resumiu tudo em forma de tabelas. Apesar de mais prático, ficou mais difícil de se estudar. De qualquer forma, a resposta está na tabela 4 do anexo I da resolução.

Res. 993/2023:

Tabela 4, anexo I:

Tabela 4: Equipamentos Obrigatórios (Ciclomotores, Motonetas, Motocicletas, Triciclos, Quadriciclos e similares)

Classificação	Proposta	Resoluções	Ciclomotor	Motoneta, Motocicleta e Triciclo	Triciclo de cabine fechada	Quadriciclo	Quadriciclo de cabine fechada
Ruído	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor (sistema de escapamento), naqueles veículos dotados de motor a combustão	Esta Resolução CONTRAN 573/15	X	X	X	X	X

76. O cronotacógrafo é equipamento obrigatório para tratores de rodas que desenvolvam velocidade acima de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Correto! Velocímetro e tacógrafo são exigidos para Tratores de rodas, de esteiras e mistos (Inclui máquinas de elevação/guindastes), que desenvolvam velocidade acima de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Res 993/2023:

(44) Obrigatório para veículos que desenvolvam velocidade acima de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Tabela 3: Equipamentos Obrigatórios (Tratores e Rebocados)

Proposta	Resoluções	Tratores de rodas, de esteiras e mistos (Inclui máquinas de elevação/guindastes)
Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo)	CONTRAN 938/22	X(42)(44)
Velocímetro	Esta Resolução	X(44)

De acordo com o que dispõe a resolução 955/2022 do Contran acerca do transporte de cargas ou bicicletas em veículos automotores, julgue os itens que se seguem.

77. O transporte de bicicletas em dispositivos fixados no teto de veículos estará em conformidade com a legislação de trânsito caso a altura do sistema veículo-dispositivo-bicicletas não ultrapasse 4,4 metros.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, a resolução 955/22 não cita explicitamente que a altura máxima é 4,4 metros, mas ele faz menção à altura máxima permitida pela resolução que trata dos pesos e dimensões (atualmente 882/2021). Essa resolução especifica a altura máxima. Vejamos:

Res. 955/2022:

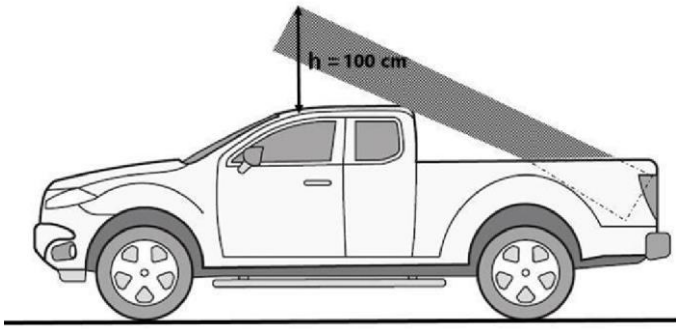
Art. 3º A carga ou a bicicleta, transportada nas partes externas dos veículos, deverá estar devidamente acondicionada, amarrada e ancorada de modo que:

VII - não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas em Resolução do CONTRAN que estabeleça os limites de pesos e dimensões;

Res. 882/2021:

Art. 4º As dimensões regulamentares para veículos, com ou sem carga, que não necessitam de AET ou AE, são as seguintes:
II - altura máxima: 4,40 m;

78. A figura a seguir demonstra corretamente a forma de transporte e o valor de altura máxima de cargas transportadas no compartimento de carga projetando-se sobre o teto de caminhonetes e utilitários.

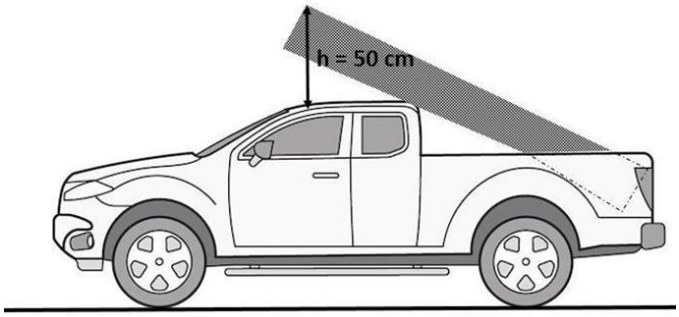


Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, o valor máximo de altura nesse caso é de 50 cm, e não 1 metro.

Res 955/2023, Anexo.



79. Para efeito da referida Resolução, a bicicleta não é considerada carga indivisível.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

É o contrário, Caveira! Trata-se de uma previsão expressa no artigo 10 da resolução. E o que seria carga indivisível? É aquela que não pode ser fracionada.

Res. 955/2022:

Art. 10. Para efeito desta Resolução, a bicicleta **é considerada carga indivisível.**

Considere os dispostos da Resolução 798/2020, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques.

80. Em uma rodovia federal, em um trecho em curva localizado fora do perímetro urbano, é alto o índice de acidentes de trânsito, apesar de haver medidor de velocidade do tipo fixo instalado no local. Nesse caso, no sentido de aumentar a fiscalização do excesso de velocidade nesse trecho, será correta a utilização de equipamento do tipo portátil à distância de um quilômetro do medidor de velocidade do tipo fixo já instalado.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A questão fala do uso do radar fora do perímetro urbano, ou seja, em vias rurais. Nesse caso a distância mínima é de 2.000 metros, e não 1.000 como afirma a assertiva.

Res. 798/2020:

Art. 7º O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações:

§ 3º Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:

I - 500 m (quinhentos metros), em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana; e

II **- 2.000 m (dois mil metros), para os demais trechos de vias rurais.**

81. Para fins de fiscalização de velocidade, tanto um ônibus, como um caminhão ou um veículo leve tracionando outro veículo são considerados veículos pesados.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

O que pode causar estranheza nessa afirmativa é o fato de um veículo leve tracionando outro veículo ser considerado veículo pesado. Para fins de fiscalização de velocidade isso está correto, conforme expresso na resolução, vejamos:

Art. 12. Quando o local da via possuir velocidade máxima permitida por tipo de veículo, a placa R-19 deve estar acompanhada da informação complementar, na forma do ANEXO V.

§ 1º Para fins de cumprimento do estabelecido no caput, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as duas denominações descritas a seguir:

I - VEÍCULO LEVE - ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, uμlitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total inferior ou igual a três mil e quinhentos quilogramas; e

II - VEÍCULO PESADO - ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque, combinação de veículos, **veículo leve tracionando outro veículo**, ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a três mil e quinhentos quilogramas.

Considere a resolução nº 933/2022 do Contran, que dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional, para julgar o item a seguir.

82. Juan, que tem 25 anos de idade, é espanhol e, na Espanha, encontra-se devidamente habilitado para dirigir veículos. Está em viagem de turismo pelo Brasil e, ao tentar alugar um veículo, a locadora solicitou um documento que comprove sua habilitação como condutor de veículos automotores.

Se Juan for detentor de habilitação não-reconhecida pelo governo brasileiro, poderá dirigir no território nacional mediante a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional, junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do DF, desde que seja aprovado nos exames de aptidão física e mental e nas avaliações psicológica e de direção veicular, respeitada a sua categoria.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, primeiramente necessitamos saber se o país do estrangeiro tem ou não acordo com o Brasil.

- Se tiver: pode dirigir até 180 dias com a CNH válida do país de origem. Mais de 180 dias, tem que fazer os exames psicológico e físico/mental.

- Se não tiver acordo: tem que fazer os dois exames de cima mais exame de direção veicular.

Res. 933/2022:

Art. 3º O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo Governo brasileiro, poderá dirigir no território nacional mediante a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e ser aprovado nos Exames de Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica e de Direção Veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da CNH.

Julgue os itens a seguir considerando a resolução nº 882/2021, que estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres.

83. Os limites de dimensões para tratores que executam trabalhos agrícolas, que não necessitam de AET ou AE, serão de 4,4 metros de altura, 2,60 metros de largura e 15 metros de comprimento.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Há dois erros na questão:
1 – a largura é de 2,80, e não 2,60.
2 – o comprimento máximo é de 14 metros, e não 15.

Res. 882/2021:

Art. 4º As dimensões regulamentares para veículos, com ou sem carga, que não necessitam de

AET ou AE, são as seguintes:
I - largura máxima
a) 2,80 m, para os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas de elevação)

II - altura máxima: 4,40 m;

III - comprimento total:
a) veículos não-articulados: máximo de 14,00 m;

84. O limite para comprimento de balanço traseiro nos reboques e semirreboques é de até 62% da distância entre eixos.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, o limite do balanço traseiro para reboques e semirreboques é de até 3,5 metros, não tem nada a ver com a distância entre eixos. A distância entre eixos é considerada nos casos de veículos não-articulados de transporte de passageiros.

Res. 882/2021:

Art. 4º, §2º Os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de cargas são os seguintes:

I - nos veículos não-articulados de transporte de carga, até 60% da distância entre os 2 eixos, não podendo exceder a 3,50 m;

II - nos reboques e semirreboques, até 3,50 m;

III - nos veículos não-articulados de transporte de passageiros:
a) com motor traseiro: até 62% da distância entre eixos;
(...)

85. Quando em um conjunto de dois ou mais eixos a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40 m, cada eixo será considerado como se fosse distanciado.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveira, essa é a literalidade do artigo 9º, §1º, da resolução. Vejamos:

Res. 882/2021:

Art. 9º Considera-se eixos em tandem 2 ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, com distribuição de peso entre eles, podendo qualquer deles ser ou não motriz.

§1º Quando em um conjunto de 2 ou mais eixos a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40 m, cada eixo será considerado como se fosse distanciado.

BLOCO III

Noções de Direito Administrativo

No que tange à organização da Administração Pública, julgue os itens subsequentes.

86. Dentre as principais diferenças entre a descentralização e a desconcentração, está o número de pessoas jurídicas envolvidas.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa é uma das diferenças, de fato.

Segundo **Maria Sylvia Zanella Di Pietro**, a descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. Ou seja, temos **02 pessoas jurídicas distintas**.

Por outro lado, a desconcentração ocorre dentro de **uma única pessoa jurídica**, constituindo uma técnica administrativa de distribuição interna de competências.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

87. As fundações públicas diferenciam-se das fundações privadas basicamente pela figura do instituidor, que, naquele caso, se trata de uma pessoa política, que destinará parte do patrimônio público.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), **José dos Santos Carvalho Filho** dispõe que existem três características básicas das fundações:

1. a figura do instituidor;

2. o fim social da entidade; e

3. a ausência de fins lucrativos.

As fundações públicas diferenciam-se das fundações privadas basicamente pela figura do instituidor, que, naquele caso, se trata de uma pessoa política, que destinará parte do patrimônio público. Vale dizer, as fundações públicas são instituídas pelo Estado, que separa uma dotação patrimonial e a ela destina recursos orçamentários para o desempenho de atividade de interesse social.

Ressalta-se, porém, que parte da dotação patrimonial poderá também ser oriunda de particulares, mas no momento da doação o patrimônio passará a ser público. Por exemplo, um município doa um prédio e um particular doa equipamentos para a constituição de um hospital na forma de fundação pública.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Sobre os atos administrativos, julgue os próximos itens.

88. A presunção de que os atos administrativos são editados em conformidade com o ordenamento jurídico é relativa, pois admite prova em contrário por parte do interessado.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos relembrar os atributos do ato administrativo:

1. Presunção de veracidade;
2. Autoexecutoriedade;
3. Tipicidade;
4. Imperatividade.

Quanto ao primeiro, **presunção de veracidade**, temos o seguinte: trata-se da prerrogativa presente em todos os atos administrativos. **Até prova em contrário - uma vez que a presunção é relativa ou *juris tantum* - o ato goza de fé pública e os fatos apresentados em sua prática presumem-se verdadeiros**.

Diz-se, assim, que não há presunção de veracidade absoluta - *juris et jure*. Nesse sentido, cabe ao particular lesado comprovar a falsidade das disposições (inversão do ônus da prova).

Exemplo: multa de trânsito, onde o particular deve comprovar que não cometeu a infração.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

89. Todos os elementos do ato administrativo são discricionários.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vamos relembrar os elementos do ato administrativo:

1. Competência;
2. Finalidade;
3. Forma;
4. Motivo; e
5. Objeto.

Via de regra, a doutrina os classifica do seguinte modo:

1. Elementos discricionários: motivo e objeto;

2. Elementos vinculados: competência, finalidade (há discricionariedade em seu aspecto genérico: interesse público) e forma (há discricionariedade quando houver mais de uma forma disponível para escolha).

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Sobre a Lei nº 8.112/90, que versa sobre o estatuto dos servidores civis da União, julgue o item subsequente.

90. Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão cobra de vocês o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 611-STJ: *Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração*.

Ou seja, **havendo sindicância prévia (para a confirmação dos fatos), é possível instauração de PAD através de denúncia anônima**.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Sobre os poderes administrativos, julgue o item abaixo.

91. O poder disciplinar da Administração Pública se aplica somente aos servidores públicos.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, aplica-se não somente aos servidores, mas aos que possuem um vínculo especial com o Estado.

Vejam:

O poder disciplinar permite a aplicação de punições em decorrência de infrações relacionadas com atividades exercidas no âmbito da própria Administração Pública.

Assim, **o poder disciplinar se aplica somente aos servidores públicos ou aos particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração**.

São exemplos de particulares sujeitos a um vínculo específico com a Administração (e, portanto, sujeitos ao poder disciplinar):

1. Uma empresa particular que tenha firmado algum contrato administrativo;

2. O aluno de uma rede pública de ensino;

3. Um detento que tenha cometido infração disciplinar durante o regime de execução da pena.

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

92. O direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano depende da demonstração da conduta, do prejuízo causado ao terceiro e do nexo de causalidade entre o referido prejuízo e a conduta, sendo imprescindível a comprovação de dolo ou culpa.

Gabarito atual: C
Gabarito anterior: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Justificativa da alteração:

No enunciado, onde consta "direito de regresso do Estado contra o agente" deveria constar "direito de ação do particular contra o Estado".

Tal erro, faz com que o gabarito seja alterado de E para C, pois no direito de regresso (Estado x agente), a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, o Estado deve comprar que o agente público agiu com dolo ou culpa.

A assertiva erra ao final, pois a comprovação de dolo ou culpa do agente público é desnecessária.

No Brasil, **vigora a responsabilidade objetiva do Estado**, na **modalidade de risco administrativo**, nos termos da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37 (...) §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, se alguém desejar obter o ressarcimento por dano causado pelo Estado, em decorrência de uma ação comissiva, deverá comprovar que:

1. Existiu a conduta de um agente público agindo nessa qualidade (oficialidade da conduta causal);

2. Que ocorreu um dano; e

3. Que existe nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ou seja, que foi aquela conduta do agente estatal que gerou o dano.

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Noções de Direito Constitucional

Acerca do tema poder constituinte, julgue os itens a seguir.

93. Dentre as características do poder constituinte derivado, encontra-se a de ser um poder jurídico, eis que integra o direito e está expressamente regulado no texto da Constituição Federal.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

O **Poder Constituinte Derivado - PCD** é o poder incumbido de modificar a Constituição Federal e também de elaborar as Constituições Estaduais.

Segundo **Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo**, são características do PCD ser um poder jurídico, derivado, limitado e condicionado:

> Poder jurídico: integra o direito e está expressamente regulado no texto da Constituição Federal.

> Poder derivado: é instituído pelo PCO, para modificar e complementar sua obra.

> Poder limitado (ou subordinado): encontra limitações constitucionais expressas e implícitas, não podendo desrespeitá-las, sob pena de inconstitucionalidade. São as denominadas cláusulas pétreas.

> Poder condicionado: sua atuação deve observar estritamente as regras determinadas pelo texto constitucional.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

94. O poder constituinte reformador é o poder de elaborar uma nova Constituição.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa é a descrição do **Poder Constituinte Originário**, que é o poder de elaborar uma nova Constituição.

O **Poder Constituinte Derivado Reformador**, por sua vez, é o poder de alterar a Constituição Federal de 1988, desde que respeitadas as regras estabelecidas pelo Poder Constituinte Originário. Ele se manifesta através das Emendas Constitucionais e está previsto no art. 60, da CF/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Acerca dos direitos e deveres fundamentais, julgue os itens subsequentes.

95. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Trata-se de cobrança literal da CF/88, Caveiras:

Art. 5º (...)

*LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis **por sua prisão** ou **por seu interrogatório policial**.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

96. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até o prazo de 02 (dois) anos após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, o prazo informado está incorreto:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

*VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, **até um ano após o final do mandato**, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.*

Pelo exposto, o gabarito está errado.

No que se refere às previsões da Constituição Federal de 1988 (CF) concernentes aos direitos e garantias individuais e sociais, aos direitos humanos e à nacionalidade, julgue o item a seguir.

97. Ressalvadas as situações que acarretem apatridia, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, hipótese em que o interessado ficará impedido de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vejamos:

Art. 12 (...)

*§ 4º - Será declarada a **perda da nacionalidade** do brasileiro que:*

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

*II - **fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)*

a) revogada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

b) revogada. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

*§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, **não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária**, nos termos da lei (Incluído pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023).*

Notem que, conforme o art. 12, §4º, II, o início da nossa assertiva está totalmente correto.

Porém, a parte final erra ao informar que o interessado ficará impedido de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, pois vimos que é justamente o contrário, ele pode, sim, reavê-la.

Com base no art. 12, §5º, na situação narrada, não perde a possibilidade de readquirir a nacionalidade brasileira originária.

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Com relação às atribuições e responsabilidades do Presidente da República, julgue o item subsequente.

98. O Presidente da República ficará suspenso das suas funções, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Trata-se de cobrança literal da CF/88:

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

*I - nas **infrações penais comuns**, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;*

*II - nos **crimes de responsabilidade**, após a instauração do processo pelo Senado Federal.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

99. Para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pode o Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa é uma das formas de que dispõe o Poder Público para assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

*VI - **promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino** e a **conscientização pública** para a preservação do meio ambiente.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Noções de Direito Penal

Quanto aos princípios do direito penal, julgue o item subsequente.

100. Dada a ausência de periculosidade social do crime de contrabando, é plenamente aplicável o princípio da insignificância.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, muito cuidado aqui. Inicialmente, vejamos o delito em comento:

Contrabando

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Dito isso, **a regra é a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao contrabando**, haja vista que não se trata de mero crime de natureza tributária, mas de delito que protege, entre outros, a saúde, a segurança, a moralidade administrativa e a ordem pública.

No entanto, há uma exceção pontual:

Informativo nº 787/2023, STJ: *O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão a o contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação.*

Dessa forma, na sua prova, aconselho que siga esta linha de pensamento:

1. Diga que a regra é não ser cabível a insignificância no crime de contrabando;

2. Somente diga ser possível a insignificância no contrabando caso a sua Banca deixe claro que se trata da “exceção” (até 1.000 maços de cigarro).

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Acerca da aplicação da lei penal, julgue o item que se segue.

101. Na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais favorável ao réu, seja ela contemporânea ao crime, seja aquela em vigor na data da prolação da sentença.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), vejamos o que diz o CP:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

O parágrafo único, reproduzido acima, traz o conceito de **novatio legis in mellius**, instituto presente no comando da questão.

Note que, em regra, será aplicada ao réu a lei vigente à época de sua conduta criminosa. No entanto, suponha que houve a promulgação de uma lei mais benéfica (entre o crime e a data do julgamento, por exemplo).

Nesse caso, será aplicada essa lei intermediária mais benéfica.

Isso ocorre porque no direito penal utiliza-se a lei mais benéfica, não importando se ela é a que estava em vigor na época do crime ou se foi promulgada depois.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Com relação à teoria geral do direito penal, julgue o item seguinte.

102. O crime culposo pode ocorrer por imprudência, negligência ou imperícia, sendo esta última caracterizada pelo comportamento positivo em um ato sem o cuidado necessário, ou seja, uma ação descuidada.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Galera, vejamos a redação do CP:

Art. 18 - Diz-se o crime:

Crime culposo

*II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por **imprudência**, **negligência** ou **imperícia**.*

Dito isso, vamos entender as modalidades da culpa, segundo **Cleber Masson**:

1. Imprudência: é a **forma positiva da culpa (*in agendo*)**, consistente na atuação do agente sem a observância das cautelas necessárias.

Ex.: conduzir o veículo em excesso de velocidade.

2. Negligência: é a inação, a **modalidade negativa da culpa (*in omittendo*)**, consistente da omissão em relação à conduta que se deva praticar.

Ex.: deixar arma de fogo municiada e acessível a menor de idade, inabilitado para manuseá-la.

3. Imperícia: é também chamada de **culpa profissional**, pois somente pode ser praticada no exercício de arte, profissão ou ofício. Sempre ocorre no exercício da função, na qual o agente, embora habilitado e autorizado a desempenhá-la, não possui certos conhecimentos práticos ou teóricos para fazê-lo a contento.

Ex.: médico que, ao realizar um parto, causa a morte da gestante.

Feito esse resumo, notamos que o item errou, pois diz que a imperícia é a modalidade de culpa caracterizada pelo comportamento positivo do agente (vimos que essa é a imprudência).

A imperícia, por sua vez, é chamada de culpa profissional.

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Acerca da parte geral do Código Penal, julgue os itens subsequentes.

103. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio e somente pode ocorrer através de violência doméstica e familiar.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a questão apresenta 02 erros:

O primeiro erro está no fato de que, até 2024, o feminicídio era, sim, uma qualificadora do homicídio. Após a promulgação da Lei nº 14.994/24, tornou-se um delito autônomo.

O segundo erro está no fato de que o feminicídio ocorre por "razões da condição do sexo feminino", que se divide em "violência doméstica e familiar" e "menosprezo ou discriminação à condição de mulher".

Vejamos:

Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino: (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

§ 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

*I – **violência doméstica e familiar**; (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)*

*II – **menosprezo ou discriminação à condição de mulher** (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024).*

Pelo exposto, o gabarito está errado.

104. Se o delito de adulteração de sinal identificador de veículo é cometido no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Essa é a previsão literal do CP:

Adulteração de sinal identificador de veículo *(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)*

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: (Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

*§ 1º - **Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço**.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Noções de Direito Processual Penal

Sobre a investigação policial, julgue o item subsequente.

105. Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, essa é a literalidade do CPP:

Art. 10 (...)

*§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, **a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências**, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da ação penal, julgue o item subsequente.

106. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, o CPP dispõe o seguinte:

Art. 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

Sobre o tema, o STF possui o seguinte entendimento:

***Súmula nº 594 do STF**: Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Sobre as provas no processo penal, julgue o item subsequente.

107. As provas não repetíveis colhidas na fase investigativa sempre dependem de autorização judicial.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, existem 03 tipos de provas que merecem atenção e elas estão previstas no próprio CPP:

*Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as **provas cautelares**, **não repetíveis** e **antecipadas**.*

Vejamos uma a uma:

1. Provas cautelares: sofrem risco de perecimento.

Ex.: testemunha em estágio terminal.

2. Provas não repetíveis: uma vez realizadas, não podem ser refeitas e, em regra, independem de ordem judicial.

Ex.: exame de corpo de delito.

3. Provas antecipadas: colhidas antes do momento adequado.

Ex.: depoimento "sem dano".

Dito isso, conforme tópico 2 do nosso resumo, notamos que as provas não repetíveis, em regra, dispensam autorização judicial.

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Sobre a prisão no processo penal, julgue os itens abaixo.

108. Em caso de falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa compromissada e designada pela autoridade pode lavrar o auto de prisão em flagrante.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, temos a cobrança literal do CPP sobre esse aspecto da lavratura do auto de prisão em flagrante:

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, ***qualquer pessoa designada pela autoridade*** *lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

109. Mesmo que não ocorra perseguição, haverá flagrante delito quando o agente for encontrado logo depois da infração com o instrumento do crime em situação em que se presuma ter sido ele o autor da infração.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Futuros(as) policiais, vamos relembrar as hipóteses de prisão em flagrante contidas no CPP:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

*I - está cometendo a infração penal (****flagrante próprio / perfeito / real / verdadeiro****);*

*II - acaba de cometê-la (****flagrante próprio / perfeito / real / verdadeiro****);*

*III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração (****flagrante impróprio / irreal / quase-flagrante****);*

*IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (****flagrante presumido / ficto / assimilado****).*

Dessa forma, notamos que, no caso narrado na assertiva, estaremos diante do chamado flagrante presumido / ficto / assimilado.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Legislação Especial

Nos termos da Lei nº 12.037/09, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal, julgue o item a seguir.

110. Dentre os documentos incompatíveis para atestar a identidade civil, encontra-se a carteira profissional.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Galera, é justamente o oposto: a carteira profissional é válida para esta finalidade:

Art. 2º A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:

I – carteira de identidade;

~~*II – carteira de trabalho; (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019)*~~

II – carteira de trabalho;

III – ***carteira profissional****;*

IV – passaporte;

V – carteira de identificação funcional;

VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.

Notem que, além da carteira profissional (ex.: carteira dos profissionais da advocacia: OAB, etc.) temos também como documento válido a carteira de identificação funcional (identidade funcional de um PRF, por exemplo).

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Nos termos da Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, julgue o item a seguir.

111. Segundo entendimento do STJ, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes não ficará necessariamente sujeito à imposição de medida socioeducativa de internação.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a banca cobra de vocês o conhecimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, vejam:

***Súmula nº 492, STJ**: O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente*.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Nos termos da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais, julgue o item a seguir.

112. Devido ao princípio da celeridade, nos juizados especiais criminais, não cabem embargos de declaração, ainda que haja obscuridade ou contradição na sentença.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

É perfeitamente cabível a oposição dos embargos, Caveiras:

*Art. 83. **Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão**.*

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Nos termos da Lei nº 11.343/06, que dispõe sobre o tráfico de drogas, julgue o item a seguir.

113. Segundo o Supremo Tribunal Federal, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa (maconha) ou seis plantas-fêmeas.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, em 26/06/2024, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao **recurso extraordinário 635.659**, para "*declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couberem, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas.*"

Dentre as teses fixadas, temos: nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, **será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa (maconha) ou seis plantas-fêmeas**, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Nos termos da Lei nº 12.850/13, que dispõe sobre Organizações Criminosas, julgue o item a seguir.

114. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação relacionadas aos crimes de organização criminosa demanda autorização judicial.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, vejamos o que determina a Lei das Organizações Criminosas:

*Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, **será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites**.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Nos termos da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre o abuso de autoridade, julgue o item a seguir.

115. Policial rodoviário federal que cumpra mandado judicial de busca e apreensão domiciliar após as 18 horas estará sujeito a responder pelo crime de abuso de autoridade.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a Lei de Abuso de Autoridade dispõe o seguinte:

Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

*§ 1º **Incorre na mesma pena**, na forma prevista no caput deste artigo, quem:*

(...)

*III - **cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas)**.*

Notamos, portanto, que o PRF não incorre em abuso de autoridade caso cumpra um mandado judicial de busca e apreensão após às 18h (desde que não cumpra essa ordem do juiz após às 21h, mas isso não foi dito na questão e não podemos deduzir).

Pelo exposto, o gabarito está errado.

Direitos Humanos e Cidadania

No que tange aos direitos humanos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir.

116. O princípio constitucional da legalidade não comporta exceções.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Guerreiros(as), vejamos o princípio da legalidade previsto na CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Segundo **Bernardo Gonçalves**, tal princípio carrega as seguintes exceções:

1) Estado de Defesa (art. 136, CF);
2) Estado de Sítio (art. 137 a 139, CF);
3) Medidas Provisórias (art. 62, CF).

Pelo exposto, o gabarito está errado.

117. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Caveiras, a CF/88 determina o seguinte:

Art. 5º (...)

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

Nesses termos, existe a seguinte jurisprudência:

***Súmula nº 629, STF**: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados **independe da autorização destes**.*

Pelo exposto, o gabarito está certo.

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH, julgue os itens abaixo.

118. O direito à participação de progressos científicos e seus respectivos benefícios é expressamente consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Trata-se de cobrança literal da DUDH:

Artigo 27°

*1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes **e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam**.*

2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

Pelo exposto, o gabarito está certo.

119. Todo indivíduo tem direito à instrução obrigatória e gratuita somente nos graus elementares e fundamentais, com acessibilidade de todos à instrução técnico-profissional e à instrução superior com base no mérito.

Gabarito: E

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

A assertiva erra ao informar que a instrução (tanto elementar quanto fundamental) é obrigatória, eis que não há essa exigência para a instrução fundamental:

Artigo 26°

*1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. **O ensino elementar é obrigatório**. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.*

Pelo exposto, o gabarito está errado.

No que tange à Convenção Americana dos Direitos Humanos - CADH (Pacto São José da Costa Rica), julgue o item subsequente.

120. Dentre as garantias mínimas que uma pessoa acusada de um delito possui, está a comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada.

Gabarito: C

COMENTÁRIO DO PROFESSOR:

Trata-se de cobrança literal da CADH:

ARTIGO 8

Garantias Judiciais

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. ***Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas****:*

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;

b) ***comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada****;*

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada; e

h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

Pelo exposto, o gabarito está certo.